

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 41 (14).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 1. augustil 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: haridusminister J. Kartau, kohtuminister J. Jaakson ja kaubandus-tööstusministri kohustetäitja M. Raud.

P ä e w a k o r d:

1. Seaduseelnõu rahwahääletamise ja rahwa seaduste-algatusõiguse kohta — tööerakonna ettepanek.

2. Komisjonide täiendawad walimised.

3. Juhatuses ettepanek — anda kohtuministeeriumi krediitide eelarwe rahwasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks.

4. Wabariigi Walitsuse ettepanek ministri abide palgamäära kohta.

5. Juhatuses ettepanek — anda rahwasjanduse komisjonile läbiwaatamiseks Wabariigi Walitsuse ettepanek krediitide määramise kohta:

- a) siseministeeriumile 9.984 m. 95 p.;
- b) siseministeeriumile 6.469 m. 72 p.;
- d) siseministeeriumile 9.283 m. 24 p.;
- e) kaubandus-tööstusministeeriumile

50.104 m. 18 p.

6. Maaseaduse eelnõu — I lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees A. Birk, wahepeal esimees A. Rei.

Sekretääri kohal abisekretäär A. Jürman, pärast sekretäär H. Martna.

Koosolek algab kell 4.33 min.

Juhataja A. Birk: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on rahwasaadikutele enne istumise algust kätte jagatud; muudatuste kohta päewakorras ettepanekuid ei ole tulnud, loen päewakorra wastuwõetuks.

1. Asutawa Kogu otsus — seaduseelnõu rahwahääletamise ja rahwa seaduste-algatusõiguse kohta põhiseaduse komisjoni anda.

A. Anderkopp (töer.): Asutaw Kogu on wabariigi walitsemise ajutist korda wastu wõttes leidnud, et kõrgem wõim wabariigis kuulub wabariigi rahwale. Järelikult on lõpuliku sõna

ütlemine iga seaduse kohta, mis ellu kutsutakse, wabariigi rahwa käes. Wabariigi walitsemise ajutise korra paragrahw 13. on ära tähendatud need üldised põhimõtted, mille alusel meie rahwal selle lõpuliku sõna teostamine on. Kuid mismoodi rahwas oma lõpuliku otsuse ühe wõi teise seaduse kohta annab, selle kohta on ainult nii palju tähendatud, et selle õiguse tarwitamise korra kohta antakse välja lähemad tingimised. Nüüd, kus hulk seadusi teostamisel, nende hulgas ka palju neid, mis ei puuduta mitte üksikute asutuste wahekordi, waid mis terve rahwa eluliste huwide kohta käiwad, peaks juba kindlalt ja üksikasjaliselt kindlaks määratud olema, missugusel kujul rahwas neid õigusi tarwitada wõib. See asjaolu ongi olnud aluspõhjaks, mille alal tööerakond oma ettepaneku teeb rahwahääletamise ja rahwa seaduste-algatusõiguse kohta.

A. Bachman (rhw.): Ettepanijate seletust ära kuulates ja seda ettepanekut arwesse wõttes, teen ma rahwaerakonna poolt ettepaneku seda seaduseelnõu anda põhiseaduse komisjonile materjaalina.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

2. Komisjonide täiendawad walimised.

Asutawa Kogu juhatuses on järgmised teated sisse tulnud: „Seega teatan, et ma riigikaitse komisjonist tagasi astun. Akl. K. Kornel.“ „Teatan sellega, et ma põhiseaduse komisjonist lahkun. Emma Asson.“ Soowitakse lahkunud komisjoni liikmete asemele kandidaate nimetada?

A. Bachman (rhw.): Riigikaitse komisjoni panen ette M. Nõges'e.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek kandidaat walitud.

Siis on weel rahwaerakonna Asutawa Kogu rühma poolt kirjalik ettepanek tulnud: „Asutawast Kogust lahu-

nud rühma liikme K. Wäli asemele paneb rühm ette rahaasjanduse komisjoni liikmeks K. Korneli. Eesti rahwaerakonna Asutawa Kogu rühma nimel A. Bachman.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanud kandidaat walitud.

Siis on nagu teatasin, põhiseaduse komisjonist Emma Asson lahkunud. Soowitakse uusi kandidaate nimetada?

K. Ast (sd.): Sotsiaaldemokraatliku rühma nimel panen ette akl. Ernits'i.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanud kandidaat walitud.

3. Asutawa Kogu otsus — anda kohtuministeeriumi krediitide eelarwe rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks. Sekretäär **A. Jürman** (loeb): 1919. aasta teise poole väljaminekute kokkuvõte: 1) Juhatusel 24.600; 2) kantseleile 136.167; 3) administratsiooni osakond: (kohtud) 1.486.275 m. 10 penni; 4) kodifikatsiooni osakond: 138.275 mk.; 5) prokuratuurile: 831.601 mk.; 6) wangimajade peawalitsus 2.271.747 mk. Kõik kokku 4.886.665 mk. 10 penni.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud kohtuministeeriumi krediidi eelarwe anda rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks.

4. Asutawa Kogu otsus — anda Wabariigi Walitsuse ettepanek ministri abide palgamäära kohta rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks. Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Wabariigi Walitsus paneb ette ministri abide määrata 2.000 marka kuus, arwates 1. maist s. a. **A. Bachman** (rhw.): Ma teen ettepaneku anda see ettepanek rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks.

K. Wirma (sd.): Teen ettepaneku anda see seadusandliku delegatsiooni kätte.

A. Anderkopp (töer.): Mina arwan, et seadusandlikku delegatsiooni pole

mõtet seda ettepanekut anda, sest delegatsioon annaks ta ikkagi jälle rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks.

Juhataja A. Birk: Panen ettepanekud sissetuleku järjekorras hääletamisele. (Hääletatakse.) Absoluutne enamuse on selle poolt, et ettepanek anda rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks.

5. Asutawa Kogu otsus — anda Wabariigi Walitsuse ettepanek krediitide määramise kohta rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks. Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Wabariigi Walitsuse 29. juuli s. a. otsuse põhjal palun Asutawale Kogule otsustamiseks ette panna juurdelisatud krediitide määramised: 1. Siseministeeriumile lisakrediiti 9.984 mk. 95 p.

Juhataja A. Birk: Krediit määratakse palkadeks kantseleile, sõidu- ja päewakuludeks raudteel, telefoni maksumaksudeks jne., nende lugemine weniks liig pikale. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud ettepanek anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär A. Jürman: Siseministeeriumile määrata krediiti 6.469 mk. 72 penni Pärnu maakonnas hobuste sõjaväkke võtmise komisjoni puudujäägi katteks.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud ettepanek anda rahaasjanduse komisjonile läbiwaatamiseks.

Järgmine punkt on — siseministeeriumile krediiti määrata 9.283 marka 24 penni, haigemajade kulude katmiseks ja kantseleikuludeks teistsugustel terminitel, kui eelmine. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud ettepanek anda rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks.

Järgmine punkt on — määrata krediiti kaubandus-tööstusministrile 50.104 mk. 18 penni. Juhatusel ettepanek on anda see rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks. Krediit on määratud mitmesugusteks väljaminekuteks. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega

on otsustatud ettepanek anda rahaasjanduse komisjonil läbi vaatamiseks.

6. Maaseaduse eelnõu — I lugemisel. Järgmine päewakorrapunkt on maaseaduse eelnõu I lugemisel. Eel- misel koosolekul ülesan- tud kõnelejate nimekiri on järgmine, — ma loen ta ette, et kõnelejad teaksid saalis wiibida: akl. Uluots, Lõo, Bock, Ostra, Ploompuu.

J. Uluots (maal.): Möödaläinud koosolekul kuulsime kõnesid, väga hästi väljatöötatud ja ilusaid, kõnekunstiliselt rikkalikult kaunistatud. Kuid ma arwan, kui need kõned ka ilusad olid, siiski nad maaseadusest kaugel seisisid. (Pahe- malt poolt: Seda arwab ka „Re- valer Zeitung“.) Aga mitte ainult (Naer ja wahelhüüded) selles ei seisnud nende kõnede peapuudus, waid teatawate tundmuste ärritamises. Tund- mused, wõib olla, on iseenesest väga head ja suursugused asjad. Kui aga suu- red sündmused ja küsimused otsustada on, siis nõutakse inimese käest kõigesuu- remat külmawerelikkust; kui terwe rahwa saatustlik küsimus on päewakorral, siis arwan ma, peab katsuma täielikus waimlises tasakaalus neid küsimusi ot- sustada, aga mitte tundmuste weerlewal pinnal. Ma loen nimelt tundmustepoliitika kahes asjas kahjulikuks: esiteks wõib tundmuste woolus inimene kõigerohkem eksitusi teha, ja teiseks, wõiwad tundmu- sed väga kergesti muutuda. Ma arwan näiteks, et needsamad mehed, kelle kohta läinud koosolekul kibedusi räägiti, möö- daläinud aastal wist väga heas tujus olid, ja ma kardan, kas mitte äkitselt seisu- kord niisuguseks ei wõi muutuda, et need, kes nüüd heas tujus on, aasta pärast halba tuju kannatawad.

Ma arwan sellepärast, et käesolewa maaseaduse peale peab mõistusega waa- tama ja minu seletus ja minu kõne selle kohta, wastandina poeetilistele wärwi- dele, saab väga proosalist laadi kandma. Ma ei puuduta ka mitte mele maaseaduse ajaloolist osa. Ma arwan, et ajalooline käik on Eesti rahwale väga hästi teada, ja kui ma siin mõne sõnaga seda käiku tahaksin kirjeldada, siis wõiksin samuti eksida, nagu mõned austatud kõnelejad sellel kõnetoolil ennem on teinud. Ma asun sellepärast otsekohe maaseaduse eelnõu juurde.

Sissejuhatuseks tahaksin ma ainult kahte asja tähele panna. Esiteks, et maa- küsimus on meil väga suur küsimus, tõ- sine küsimus, tähtis küsimus, ja ometi on sellele tähtsale küsimusele pühendatud ainult 33 paragrahwi. Ma arwan, neid paragrahwe on siiski ikka liig vähe, kuigi nad ehk suurepäralised on. Teiseks on selles seaduseelnõus olemas sarnaseid määrusi, sarnaseid waateid, mis praeguse õigusteaduse mõistele ei wasta. Näiteks, räägitakse siin wõõrandatawa maa õigus- test ja kohustustest. Aga senniajani on õiguste ja kohuste kandjateks õiguse sub- jektid olnud, mitte objektid, — ning maa on ka objektide waldkonda kuulunud. Selles seaduseelnõus on aga asjadest wastupidine arusaamine. Eespool näeme, et sarnased arusaamised ka mujal selles seaduseelnõus ei puudu.

Nüüd asja juurde. Kõigetähtsam asi, mis praeguses ühiskonnas üldse ja meie riigis eriti päewakorral, on see, et meie kõik seisame teatawal wiisil püroksiliimi- lises õhkkonnas, püroksiliini keldri peal, ja see, mis õieti mõõduandew on ja mis kõigile jume annab, on see, et tahetakse wõõrandada, tahetakse wõtta ja jagada. See on ühiskondlik fakt, mida keegi sa- lata ei saa. Sellepärast on iseenesestki mõista, et meie käesolew seaduseelnõu wõis ainult wõõrandamisest peale hakata. Selles asjas on tähelepanemiswäärt sea- duseelnõu esimene paragrahw, kus räägi- takse, et wõõrandatakse riigi omandu- seks eestkätt kõik Eesti wabariigi piiris olewad mõisad ja maad, mis Balti era- seaduse § 597 ära tähendatud. Kui selle- kohaseid seaduse paragrahwe wõtta ja arwesse wõtta ka praeguse eelnõu esi- mese paragrahwi juurde käiwaid märkusi, siis peab järgmisele otsusele tulema. Esi- teks, asjata räägitakse minu arwates eel- nõu esimeses paragrahwis kroonu ja rüü- telkonna maadest, sest need maad on minu teadmise järele juba wõõrandatud ja kahte korda ühte ja sedasama asja wõõrandada ei lähe minu arwates kõige- paremal juhtumisel korda. Jääb järele seega, et wõõrandatawa maa hulka käi- wad kõigepealt rüütelmõisad, koguduste maad ja mõned muud maad, millest ai- nult seaduse paragrahwe uurides wõib aru saada. See on igatahes väga suur maahulk, mida tahetakse wõõrandada.

Mind huwitab nüüd see seisukoht, kus seaduse wäljaandjad seisawad ja need põhjused, mis Asutawa Kogu maakom- misjoni on wiinud niisugusele seisukohale.

Eelolnud — läinud — koosolekul seletati tõsiselt ja minu arwates väga asjalikult, et kõigesuurem ja tähtsam põhjus, mis sarnasele maawõõrandamisele on wiinud, on poliitiline põhjus. Majanduslikka põhjusi iseäranis ei toonitatud ja kui toonitati, siis ainult teisel seisukohal wõrdlemisi poliitilise põhjusega. Wõib olla, raske on üldse poliitiliselt seisukohalt suure majandusliku küsimuse peale waadata, kuid mina pean tunnistama, et niisuguseid poliitilisi maawõõrandamisi on toime pandud. Tuletame ainult meelde Juudarahwa poolt Kaananimaa ärawõtmist (Naer.), mis väga põhjalikult ilma ühegi erandita toime pandi. Tuletame meelde ka Muhamedi järeltulijate wõitlusi Kesk-Aasias, kus täpipealselt ja sihikindlalt wõõrandamisi toime pandi. Ja kui meie meelde tuletame praegust Wene-maad, siis wõime jällegi tõendada, et seal sihikindlalt ja täpipealselt wõõrandamisi toime pannakse. Ma ei lähe kaugemale waatama. Ühte asja peab aga sellest järeldama, et Aasiäs pannakse väga põhjalikka wõõrandamisi toime. Euroopa ei ole kunagi seesugusele wõõrandamisele järele jõudnud. Ja mina pean küsima, mis pärast öieti Ida-Euroopa ja Aasia selleks paremini korraldatud on, kui Lääne-Euroopa. See asjaolu, mida meie Aasias wõime tähele panna, on usuline iseloom, mis kõiki Ida rahwaid karakteriseerib. Usk on niisugune asi, mis inimese saadab kõigesuuremate jõupingutuste peale välja ja mis võib olla iseenesest väga meeldiw on. Mina arwan, et meil praegusel juhtumisel ka usulise asjaga tegemist on. Meie teame — ma arwan, et suurem osa rahwasaadikutest minuga nõus on, et sotsialism on teatawas mõttes usuline wool. Sotsialistide seisukohast on seega väga hästi arusaadaw, et wõõrandamisi peab toime pandama. Mina ei hakka muidugi seletama, et meie maaseaduse eelnõu väljatöötajad on kas alguskirjas wõi lühendatud kujul Karl Marx'i ja Henri Georg'i lugenud ning ei ole seega mitte mingisugust kahtlust, et usuline pind käesolewas seaduses puuduks. Nõnda siis, wõõrandamine iseenesest on väga arusaadaw ja väga põhjendatud. Mina ütlen, nagu näete, et võib nõus olla, et tarwis on tähtsat ülesannet täita, et mõisaid on tarwis ära wõtta, sest sellega saab keskaeg kaotatud, saab feodalism hauda maetud. Aga nüüd läheme edasi. Mitte ainult rüütlimõisaid ja mitte ainult mõisaid ei wõõrandata, waid ka kogu-

duste maad wõetakse ära. Muidugi teada, on ristikogudused meie maal keskajal sündinud ja selles mõttes on nad feodaalaja jätised. Kuid tahaks siiski küsida, kas ainult sel põhjusel peab maid ära wõtma. Wäga palju meie kultuurilisi wäärtusi on keskajal tekkinud ja kas meie neid sellepärast peaksime häwitama hakkama. Meie praegune Gooti stiil ja Gooti tähestik on ju ka keskaja sünnitus. Kirikumaad aga on meie rahwaüksuste, nimelt koguduste omandused. Kui meie praegu wõõrandame kogudustelt nende majanduslikud wäärtused, siis ei saa seda öelda, et meie teeme seda feodaal jäänuste kõrwaldamise otstarbel. Siin peawad mingisugused teised põhjused olema.

Mina pean kahjuks tunnistama, et nii selge, kui mulle wõõrandamine esimeses punktis oli, niisama selgusetu on see teises punktis. Aga seda on weel vähe. Kõik ei ole weel tähele pannud seda, et wõõrandamise alla ei käi mitte ainult mõisate ja koguduste maad, waid ka — mina ütlen seda kõigekindlamal wiisil, — talupoegade maad ja nende warandused. Selleks, et selgeks teha, et ka talupoegade maad wõõrandamise alla käiwad, luban enesele käesolewast eelnõust ette lugeda § 3, mis järgmiselt käib: „Selle seaduse wäljakuulutamise päewast peale ei wõi Eesti wabariigi piirides ilma põlütöoministeeriumi loata keegi eraomanduses olewat maad müüa, osta, kinkida, pantida ega wõlgadega koormata“. See määrus on niisugune, millega tõsiselt rehkendama peab. Need õigused, mis siin üles loetud, on eraomanduse kindlamatest tundemärkidest. Kui eraomandust nende õiguste põhjal enam kasutada ei saa, siis on ühes sellega eraomandus peatselt kadunud ja suured majanduslikud wäärtused kaduma läinud. Aga see on ehk nõrk põhjendus. Ma kuulsin ühte ütlewat, et praegu juba sarnane seadus maksew olla. Nõnda siis oletame, et see tõendus uskumapanew ei ole. Kuid ma luban siis enesele lugeda suuremaks tõenduseks järgmise paragrahwi ja nimelt § 33. Seal on öeldud: „Kõik wabariigi piires olewad maapõues peituwad looduswarad on riigi omandus! Maapõues peituwad, nagu teada, mitmesugused wäärtused: kruus, kiwi, sawi jne. (Wahel hüüe: Kartulid kaswad.) Ma panen igatahes tähele, et meie rahwasaadikud hästi teawad, mis maapõues kõik ei peitu. (Naer.) Kuid mitte

ainult niisugused asjad, mis käega katsutawad on, ei peitu maapõues, waid seal on palju teisi aineid, seal on wesinik, süsinik, lämmastik — loodusteadlased teawad, mis seal kõik on. Nii palju kui neid ollusi seal on, nii palju kui nad majanduslikult ennast kasutada lasewad, nii palju on nad seaduseelnõu järele kõik riigi omandus. Ma aga küsin nüüd: Kas wõib keegi oma maa peal omale tubakat kaswatada wõi mitte? (Üldine naer. Wahelhüüe: Tubakas maa all ei kaswa.) Härra Weiler, ma wõin teile seletada, et üks osa kaswawast tubakast tuleb õhust, kuna teine osa tuleb maa seest. (Üldine naer.) Jah, teie näete, et kuidagiwiisi seda taime eksploateerida ei wõi, ilma et sellekohane seadus wälja ei antaks.

Ma tõin ette ainult ühe taime, kuid kui meie asja laiemalt waatame, siis peame tunnistama, et seadus on nõnda redigeeritud, et ei ole õigust mitte midagi enam oma maaga peale hakata, et teda ka põllumajanduslikult kuidagi enam kasutada ei saa. Wõib olla, ei tahtnud komisjoni liikmed sarnast seadust wälja anda, wõib olla mõtlesid nad teisiti — aga minu arwates on nad õnnetult mõelnud ja veel õnnetumalt öelnud. Neil oleks pruukinud ainult mõne teise riigi mäeseaduse peale mõelda, seda kätte wõtta ja waadata ning siis oleksid nad tähele pannud, et maapõue warandustega seaduses mitte nii ümber ei käida, nagu käesolewas seaduseelnõus, waid koguni teisiti. Nõnda siis pean ennast täiesti õigustatuks ütleva, et talupojal wõi igaühel maapidajal on kõik see majanduslik wäärtus ära wõetud, mida meie jaoks kui sarnaseks peame ja tunnistame ning see maa on riigi omanduseks kuulutatud. Et minu seletus täiesti õige on, järgneb ühest paragrahwist, nimelt § 30. Iseenesest mõista, kui omanik ei wõi oma maad müüa, kinkida ja pantida nagu oma asja, ja kui see asi on riigi omandus, siis ei wõi ta teda tarwitada muidu, kui riigiwalitsuse heaksarwamise järele. Ja ma näen, § 30 kinnitabki ainult seda wäidet. Seal kirjutatakse: „Maa tarvitamine Eesti wabariigi piirides sünnib seaduse poolt määratud walitsusasutuste eriteadlikul walwe all“. (Wahelhüüe: Üks hirmus punkt!) Mina arwan, et sealpool, kust see hääl kuuldus, see punkt mitte hirmus ei wõi olla, sest siis seda punkti poleks olnudki. Mulle isiklikult on ta aga küll hirmus.

Nüüd edasi. Need asjad, need objektid, millest ma kõnelesin, puutuwad ikkagi maasse, nad on niisugused asjad, mis on maa ise wõi maaga ühenduses. Nüüd ma katsun ette tuua sarnaseid objekte, asju, mis maaga otsekoheses ühenduses ei ole, aga mida siiski ka wõõrandatakse. Selles asjas lubage kõigepealt tähele panna seaduseelnõu § 1 teist osa. Seal öeldakse: „Wõõrandatakse kõige inwentaariga, olgu wiimane mõisaomaniku, — pidaja wõi rentniku päralt“. Mõte on selge. Mina tähendan ainult seda, et wõõrandatakse sigu, lambaid, lehma, hobuseid, üldse loomi. Ma arwan, et need asjad on lodewas ühenduses maaga, wast wälja arwatud see, et nad maa peal käiwad. Nõnda siis kõigepealt, peale maa enese, on maaseadusesse üles wõetud ka elaw ja surnud inwentaar ja ka see wõõrandatakse. Aga edasi. Kui meie § 6 wõtame, siis näeme, et wõõrandatakse inimestelt ka raha, mis nad, wõib olla, on andnud lepingu tõenduseks wõi täitmiseks maakõhtade müügi asjus. Wõib olla ei olnud sel korral wõimalust asja otsekohe toime saata; wõib olla, et inimene läks teatawa riisiko peale wälja, ostis igatahes teatawa õiguse, sõlmis teatawa lepingu, maksis teatawad summad ka sisse selle jaoks, et pärast mõnda maatükki omandada, — nüüd aga loetakse see leping makswusetaks ja selle tõttu kaotab isik teatawa osa oma warandusest. Wõib olla, ei loeta omel pool seda waranduse kaotamist tähtsaks, mina aga loen omaks kohuseks seda fakti konstateerida, ja jällegi ei ole see wana halb raha otsekoheses ühenduses maaga.

Nüüd edasi — wõtame § 8. Kujutame ette, et möödaläinud aegadel keegi ette wõtja mees asutas omale wõõra maa peale telliskiwiwabriku. Ta on sinna suured summad sisse pannud, ta on suurte waranduslikkude ohwritega lunastanud wõimaluse, et wõis telliskiwa põletada. Selle seaduse järele, mis praegu siin, kaotatakse sarnane leping ära. Muidugi teada, pannakse juurde: kui riik ei pea tarwilikuks seda lepingut enam täita. Aga mina ütlen, et sarnasel korral jääb ette wõte igatahes ainult riikliku heaksarwamise otsustada. Kui on maaprojekt arutamisel, siis minu arwates peaks maaga tegemist tegema, aga mitte tööstuslikkude lepingutega ja erainimeste tööstusliku omanduse wõtmisega. See, mis ma ütlesin telliskiwiwabriku omaniku kohta, käib ka teiste kohta, kes on tei-

nud lepingud sawi, turba ja teiste maa-põuest väljatöötatawate materjaalide, niisama ka metsade asjus. Sinnasamasse piirkonda, kus wiibime, kuulub see, mis öeldakse § 10. Seal on lõpul öeldud: „reaalkohustused seisuslikkude asutuste, kirikute ja eraisikute heaks kaotatakse tasuta ära“. Ma tean niisugust juhtumist, kus mõisa oli kohustatud kahe talu jaoks tegema üle jõe mingisuguse trummi. Wesi on jões kõrge, ujutab kaldad üle ja trummi ehitamine on ühendatud suurte waranduslikkude ohwriga. Talupidajatel oli see realserwituut tingimata väga tarwilik ja wäärtuslik. Praegusel juhtumisel see realserwituut kaotatakse ära sellepärast, et need kaks talu ei ole isenesest mõista ei riik ega omawalitsus. Aga mina küsin, mikspärast nende meeste waranduslik wäärtus wõõrandatakse? Sellest, minu härrad, mina kõigeparemal tahtmisel aru ei saa.

Nüüd edasi. Kõik need asjad, millest ma senni kõnelesin, on wähegi teatawas ühenduses maaga. Aga nüüd wõtame järgmise paragrahwi, nimelt § 9. Siin kõneldakse isiklikkudest serwituutidest. Ma ei nimeta seda, et neid wõõrandatakse, ja ilma tasuta, sest see on isenesest mõistetaw. Peale muu seletatakse, et lõpetatakse kõik need serwituudid, mis on ära tähendatud Balti seaduste kolmanda köite §§ 1199—1250. Minu härrad, siin nendes paragrahwides on ära tähendatud väga mitmesugused objektid, mille kohta inimestel wõisid olla isiklikud serwituudid. Selle jaoks et mitte tühisõnaline olla, wõin ette tuua näiteks sellesama seaduse 3 köite § 1201. Seal on nõnda öeldud: „Tarwitamise õigusele wõiwad alluda mitte ainult üksikud asjad, waid ka nende kogud ja ka isiku kõik warandus wõi üks waranduse osa.“ Sellesama seaduse § 1205 kõlab järgmiselt: „Tarwitamise asjadeks wõiwad olla ka wõlalised nõudmised.“ Et need asjad, objektid, kuidagiwiisi ei pruugi ühenduses olla maaga ja maareformiga, on arusaadaw. Kui näiteks keegi linna daam annab eluaegseks tarwitamiseks teisele temale väga armsale daamile oma briljandid, siis ma arwan, see annetus pole ühenduses maaga, aga tarwitamise õigus kaob selle seaduseelnõu järele ometi ära. Kui keegi on andnud teisele väga tähtsad waranduslikud objektid serwituudi õiguse peal tarwitada, siis jälle see leping, need isiklikud serwituudid, tunnistatakse selle seaduseelnõu läbi lõp-

penuks ilma tasuta, ilma et need objektid maaga vähemaski ühenduses oleksid. (Wahelhüüded: Kas olete teist poolt ka lugenud sellest paragrahwist?) Mina pean tähendama, et mina väga mitu korda olen lugenud selle paragrahwi esimest nii hästi kui ka teist poolt. Kui teie tahate, et ma teistwiisi kõneleksin, siis oleksite teie pidanud oma paragrahwe ka teistwiisi wormuleerima. Teie oleksite pidanud nimelt siin ära tähendama, missuguste asjade peale teie isiklikka serwituute ei kaota. Seda tähendust ei ole aga tehtud.

Kõigehuwitawam paragrahw selles eelnõus on siiski § 11. Selles tunnistatakse üldse tühjaks kõik lepingud, mis wõõrandatawa maa riigistamist, tarwitamist wõi jagamist takistawad. Esimesel pilgul paistab see wormuleerimine väga kena välja. Aga mina lugesin ja lugesin ning leidsin, et teist niisugust küll waevalt wõiks maa peal leida. Sest mida ei wõiks mitte nimetada seaduslikuks määruseks, miskisuguseks kohustuseks wõi lepinguks, mis maa jagamist ei takista. Wõtame kõigelihtsama: wõib olla abieluseadus ja abielud ise väga keelawad maade riigistamist ja jagamist. Teie naerate, aga mina ütlen, et osaw adwokaat kohtusse minnes wõib seletada, et see õige on ja tuleb wõitjana tagasi. Nii-moodi maaseadusi anda, kus nõnda selguseta paragrahwid leiduwad nagu käesolewas, kus mõtted nõnda nõrgalt on wormuleeritud nagu käesolewas paragrahwis, on minu arwates täiesti lubamafu. Aga olgu kuidas on, üks asi on selge. Teie näete, et wõõranduse alla ei käi mitte ainult see, mida arwati tarwis olewat feodalismi kaotamiseks, waid väga palju teisi asju, mis maaga lähedas ühenduses ei ole ja mida üldse maaga wõimalik pole ühendada. Ja ometi on nad sellesse seadusesse üles wõetud. Ma arwan sellepärast, et seda eelnõu tuleb täiendada ja muuta, kui mitte ei taheta sellest seadusest miskisugust unikumi teha.

Teine küsimus, mis käesolewas seaduseelnõus tähelepanu nõuab, on tasuküsimus. See on praegusel ajal nõnda öelda küsitaw küsimus. Wõib wõtta ju teiselt tema raha ilma mingi tasuta ära ja printsiipaal-põhimõtteliselt on see seisukoht palju selgem, kui ükski muu. Sellele selgele seisukohale asus ka läinud koosolekul austatud Asutawa Kogu liige härra Ast. Tema seadis väga õieti küsimise

üles, et mikspärast õieti tasu peab andma, kas sellepärast, et veel hoitakse äraiganenud eraomanduse põhimõttest kinni, või on poliitiline orientatsioon mõõduandew, mis iseenesest mõõduandew ei peaks olema. Küsimus, nagu näete, on õieti ja hästi üles seatud. Mina isiklikult arwan, et tasu asjus on mõõduandew olnud poliitiline orientatsioon ja seda arwamist arwan ma tõendada wõiwat. Nagu teada, on wäljamaal kõigerohkem ja tutawad meie Balti mõisnikud, meie sakslased. Ja iseenesest mõista, kui juba poliitiline orientatsioon mõõduandew on, siis pidi nendele mingisugust tasu lubatama. Ma arwan, et seda wäidet tõendawad seaduseelnõu §§ 13 ja 14. Siin räägitakse miskisugusest tasust wõrandatawa maa eest ja wiisist ning kujust, kuidas tasu wälja makstakse. Mina ei ole ökonoom ja mina just ei tea, kas meie maal põllupidamine toob aastas 6% sisse ja sellest oleneb, kui tööoludele wastaw see summa saab olema, mida kawatsetakse maa eest wälja anda. See ei ole minule ka tähtis, niisama ei ole minule praegusel juhtumisel ka see nõnda tähtis, kui suurt tasu tahetakse anda elawa inwentaari eest. Eelnõus on nimelt öeldud, et tasu antakse 1914. a. turuhindade järele. Mind aga huwitab palju rohkem teine küsimus, et mida meie austatud seaduseelnõu wäljaandjad selle turuhinna all mõtlesid. Kas nad mõtlesid tsaarirubla paberi või kulla näol? Kui tahetakse tõsiselt seadusi anda, siis peab selle kapitaalküsimuse ka ära tähendama.

Siis veel üks asi paistab mulle tähtis olevat, jällegi selleltsamalt seisukohalt. Eluta inwentaari alushinnaks wõetakse selleaegne inwentaari hind, kui asi ostetud. See on väga tähtis punkt. Aga kui asi on kingitud või päritud, või muul teisel teel saadud, sest saamise wiisid on ju väga mitmekesised, siis kas maksetakse tasu ka või mitte. Sellepärast üks küsimus, mis juriidiliselt tähtis on: nimelt, kes peab tõendama, kas asi ostetud või mitte, kelle peal lasub onus probandi, kas riigi peal või eraisiku peal? Mu härrad, selle küsimuse peale peab jällegi seaduseandja wastama, sest sellest oleneb ära, kas eluta inwentaari eest tasu saadakse või mitte.

Sellest kõigest, mis ma mõisaomanikudest rääkisin, näete, et põhimõttelikult nelle tasu tahetakse anda. Nüüd tahaksin mõnesugusest wäljawõttest rääkida, mis seaduses on otse näidatud, ja nimelt ta-

suta wõtmise wõimalustest, tähendab, ühest heast asjast nendele, kellesse asi puutub. Majoraat- ja fideikomissmõisad wõõrandatakse ilma tasuta. Ma ei tea, wõib ju olla, et majoraatmõisad ja nende mõisatega ühenduses olevad mingisugused iseäraldused, keskajast pärituna, keskaega meelde tuletawad. Aga ma pean tunnistama, et majoraat- ja fideikomissmõisad on meie maal kõigewarem 18. aastasaja lõpul tekkima hakanud. Need ei ole seega mitte otsekohesed keskaja pärandused, waid on hiljema aja saadused ja praegu, kõigelähemas minewikus, wõis iga mõisaomanik oma mõisad tingimistel, mis seadustes määratud, fideikomissmõisateks muuta. Sarnasel juhtumisel küsin mina: mikspärast meil muist mõisaid tasuga ära wõetakse ja teised tasuta? Minu arwates, emb-kumb, aga olgu selge seisukord. Edasi. Tasuta wõõrandatakse ka need mõisad, mis Rootsi walitsuse poolt wõõrandamisele määratud ja 30. augustil 1721. Nystadtis Wene ja Rootsi walitsuste poolt allakirjutatud rahulepingu § 11 alusel mõisnikkudele tagasi antud või hiljem Wene riigi poolt mõisnikkudele kingitud. Wene riigi poolt olid nad kingitud ka wist ikka eraomanduseks, aga selle juures ma enam ei peata. Ma tahaksin aga küsida, mis põhjus on olnud mõõduandew selleks, et need mõisad, mis Rootsi ajal reduktsiooni alla käisid, seega enam kui 200 aastat tagasi, nüüd teise kategooriasse on wiidud. Ma pean tunnistama, et see asjalugu mulle selgusetu on. Austatud härrad, seda on waja selgeks teha ja wõib olla, saan ma nende kõigesoojemaks poolehoidjaks, (W a h e l h ü ü e p a h e m a l t p o o l t : W a e w a l t.), — saab näha, praegu ei tea.

Üks teine küsimus, mis aga palju tähtsam, on see, kas üldse on selgeks tehtud, missugused mõisad reduktsiooni alla käiksid ja missugused mitte. Et mul see küsimus mitte selge ei ole, siis tekib mõisate asjus terve hulk suuri ja keerulisi küsimusi. Kes peab selgeks tegema, on mõisa reduktsiooni all olnud või mitte ja kes peab seda otsustama, kas peab seda riik tegema, või eraisik. Ma ütlen, kui see raskus lasub riigi peal, siis peab küll üks iseäralik mees walitama, kes seda dissertatsiooni wõiks kirjutama hakata, ja üks mees ei saaks sellega wast walmiski. Kõik kulud peaks riik kandma. Kui aga panna onus probandi eraisikute peale, siis tahaksin ma küll küsida, mil-

lal see tasuküsimus tegelikus elus läbi viiakse. Üks mees, võib olla, seda küsimust ette ei võta ühel põhjusel ja viivitab, teine ei tee seda teisel põhjusel ja kolmandal see on ehk võimatu. Võib olla, et see mees, kelle käest maa tasuta ära võetakse, ei saa selle küsimusega ka walmis, aga tema poeg, võib olla, paneb Eesti Wabariigi Walitsusele tüki aja pärast nõudmise ette. Minu arwates peaks seaduses, kui tahetakse sarnast punkti sisse võtta, ära tähendatama, kelle peal tõendamise raskus lasub ja missuguse aja jooksul peab selgeks tehtama, kas mõisa on reduktsiooni all olnud või mitte. See on jällegi suur puudus seaduses ja sarnasel kujul seadust wastu võtta oleks võimatu. Seaduses pole mitte ainult tähtis seaduseandja hea mõte, waid ka võimalus sellest mõttest aru saada. Sellest küsimusest, millest jutt, võib iseenesest mõista laialt ja pikalt rääkida. Küsitaw on näiteks, kui palju sarnaseid mõisaid üldse on, mis Wene walitsuse poolt Nystadti rahulepingu põhjal tagasi anti. Kui on sarnaseid sugukondi olemas, siis võiks õiguslikust seisukohast võib olla palju uurida, mikspärast seda sugukonda karistatakse, kas selle eest, et ta ükskord mõisa on sattunud, või selle eest, et sellel sugukonnal küllalt kommertslikka kalduwusi pole olnud, seda mõisat mitte ära müünud ei ole. Ka seda võiks uurida, miks suur hulk inimesi sarnaseid mõisaid on ostnud, mis tasu alla ei kuulu. Aga see on kõrwaline asi. Ka see, et mõisate päralt olewad kuuendiku maad tasuta wõõrandamisele iähewad, ei ole praegusel juhtumisel wist tähtis. Mul oli tähtis tõendada ja seda wäidet pean ma kinni, et mõisnikkudele siiski tasu anda tahetakse, olgugi teatawate ja iseäralikkude tingimistega. Keda teie aga tasust wälja jätate, need on need mehed, keda wäljamaal mitte ei tunta ja kellel autoriteeti ei ole, ja need on meie waesed talupojad ja kogudused. Koguduste maa eest teie tasu ei anna, ja miks teie seda ei tee ja mis asi seal mõõduandew on, on mul arusaamatu. Mina tean, et koguduste maad omal ajal seaduslikul alusel omandatud on ja et nad praegu ühiskondlik omandus on. Mul on teada, et on kogudusi, kes oma maa on alles hiljuti ostnud. Veel rohkem, teie tahate ka ära võtta, ütleme, praeguste baptistkoguduste maid. Need kogudused on alles hiljuti tekkinud, oma maa ka hiljuti ostnud ja keskajast pole neil

aimu ega ühendust. Kui tahetakse korralikult asja ajada, siis peaks ette toodama, missuguse kuriteo on vähemalt baptistid teinud, et nende maa ära võetakse. Iseenesest mõista, et niisugune tasuta wõtmine meie rahwa seas suurt üldist pahameelt ja sekeldust sünnitab ja õigusega küsitakse, mikspärast nende maa ära võetakse.

Siin lubage, et ma teile ette loen ühe protestikirja, mis on saadetud (W a h e l h ü ü e k e s k e l t : K a s K u l l a m a a l t ?) — ei, mitte Kullamaalt, võib olla, et sealt on teine saadetud, waid Amblast. See kiri käib järgmiselt: Ärakiri Ambla kirikunõukogu protokollist 27. juulist 1919. a. III punkt. Kirikumaade ärawõtmise kohta otsustas nõukogu ühelhäälel Eesti Asutawale Kogule järgmist protesti saata: kuulda saades, et Eesti Asutawa Kogu maakommisjonis maaseaduse 3. lugemisel, 18. juulil otsuseks tehtud kogudusemaad, mis senni kirikuteenijate ülespidamiseks on tarwitatud, tasuta riigile wõõrandada, et seda eraisikutele või mõnele muule asutusele tarwitamiseks edasi anda, awaldab Ambla kirikunõukogu selle wastu walju protesti ja juhib Asutawa Kogu tähelepanu selle peale, et niisuguse seaduse läbi mitte üksipäini kirikuteenijad, õpetajad ja köstlid, waid ka suur hulk koguduse liikmeid kannatada saawad, kes kirikumaade ärawõtmise korral kõrgemate kirikumaksudega saaksid koormatud või kes ise hõbuse kirikuõpetaja järele peaksid saatma, mis waesematele koguduse liigetele täiesti üle nende jõu läheks. Ka saaks koguduse õigustunne raskesti haawatud, kui ta näeb, et maad, mis oma suuruse poolest umbes kahte perekonda suudawad ülewal pidada, tema ametnikkudelt ära võetakse ja kahele eraisikule kasutada antakse. Ja kahju, mis õigustunde haawamisest riigile tekib, on wõrdlemisi väga palju suurem, kui kasu kirikumaade wäljajagamisest. Igatahes ei tohiks niisugune sügawasti meie koguduse elusse lõikaw seadus mitte ilma koguduse esituse ja täiskogu otsuseta läbi wiidud saada. (Waata § 5 ewangeeliumi luteri usu koguduste omawalitsuse ajutine seadus). — Ma palun Asutawa Kogu liikmeid tähele panna, mis siin öeldakse, sest siin öeldakse väga tõsiseid sõnu. Protokolile on alla kirjutanud esimene — nimest raske aru saada — ja kirjatoimetaja Wilberg. Mina ei tea, kes need allakirjutajad on, igatahes koguduse nõukogu ni-

mel nad räägiwad. Minu arwates seljagune peab neil ka olemä, kui teie ei usu, wõite selgeks teha. Siis edasi arwan mina, et mitte ainult Ambla heaks ei arwanud sarnast protesti awaldada, waid neid tuleb wististi teiste koguduste poolt. (Wahel hüüe: Praegu tehakse kihutustööd.) Mina ei tea, kas tehakse kihutustööd wõi mitte, kuid kui on fakt olemas, siis tagajärjed tulewad iseenesest. On looduses juba sarnane rumal seadus olemas.

See on nüüd, mis wõiks lühidalt öelda kogudusemaade kohta. Aga ka meie talupoegadelt wõetakse juriidiliselt nende maad käest ära, ei makseta neile aga midagi. Ma tahaksin küsida, missuguse printsiibi, missuguse põhimõtte põhjal, missuguse õigusega talumeeste käest nende õigused wõetakse. Teie tahate nendelt wõõrandada nende maid ja maade omandusi, aga natukestki teie neile tasu ei anna. Teie räägite feodalismi häwita misest. Talupojad tingimata feodalismi härrad ei ole, aga ometi tahate nende suure waewaga ja raske tööga saadud warandusi tasuta ära wõtta. Ma usun, et teie ise ka seda seisukohta loomuwastaseks peate, ja selles asjas oma arwamisi awaldate. Siis edasi. Minu poolt on ette loetud terve hulk teisi warandusi ja wäärtusi, mis õieti otsekohe maaga ja maaseadusega ühenduses ei ole, aga mida tasuta wõõrandatakse. Tuletame meelde ainult isiklikka serwituute, millest mina rääkisin ja mida ka ilma tasuta ära wõetakse. Nõnda siis, wäärtuste ümberpaigutamine on päewakorral. Mõnele wäljapaistwamale ja rahwuslikult tähelepandawamale seltskonnakihi le määratakse mingisugust tasu, aga kõigewilet samad ja wäetimid, kes ikka on pidanud oma leiba teenima, need inimesed jääwad tasuta. See siis on see kõrge poliitika ja kõrge orientatsioon!

Nüüd hurwitab mind järgmine küsimus, ja nimelt see, kellele õieti need suured waranduslikud wäärtused siis antakse. Iseenesest mõista riigile. Riik on praegusel ajal nõnda tähtis isik, nõnda tähtis mees, et temale kõik wõib anda. Selle jaoks, et aru saada sellest riigile andmisest, peame jällegi pisikese ajaloolise ekskursiooni tegema. Ärgu keegi arwaku, et nõnda öelda praeguse sotsiaalse koidu ajal riik esimest korda oma kätte warandusi ja maid kuhjab. Kõige suuremad riigistamise maad on ikka homikumaal olnud ja seda juba sügawast

wanast ajast saadik. Öhtumaal on riigil ka suur majapidamise ajajärk olnud. See oli see keskaeg, mida ei sallita, see feodaalne keskaeg. Siis oli riigi käes maa, siis oli riigil suur majanduslik wõim olemas. Tema maksis teenijatele palka maaga, sellest on feodaalne kord tekkinud. Nõnda siis, riigile andmine ei ole sugugi uus sündmus, ja praegune sotsialistliku wärwiga riigistamine on ainult Idamaade despootiliste riikide ja feodalismi teisend. Nüüd aga küsin mina, kas oleks tõesti kasulik riigi kätte kõik majanduslikud wäärtused wõtta, iseäranis maa? Muidugi, wõidakse wastu waielda ja öelda, et paremat maaküsimuse otsustamist üldse ei wõi omale ette kujutada. Kuid mina wõin, mina tohin siiski arwata ja öelda, et wäga wäljapaistwad sotsialistid, näiteks Karl Kautski, waatawad kaunis skeptiliselt maa natsionaliseerimise peale. Wõib olla Kautski ei ole küllalt mõõduandew, mina nende sotsialistide wäärtusi wäga hästi ehk ei tunne, aga nii palju kui mina tean, on Kautski'l suur rahwuswaheline tähtsus. Aga oletame, et riigile wõõrandamine ka kõigepare m on, siiski tahaksin ma ühe küsimusega teie poole pöörata. Meie iseseiswuse küsimus ei ole rahwuswaheliselt veel tunnustatud: meie oleme de facto tunnustatud, aga mitte de jure. De facto aga wõib lühemal, wõib pikemal ajal keegi naaber tulla ja meile kõigekurwemaid asju sünnitada, meid oma prowint siks teha. Kujutame aga nüüd ette, missugune seadus oleks nüüd meie maaseadus. Seesama wõõras riik astuks täie peremehena meie Eesti wabariigi seisukohale, ja tema juba toimetaks, tema oleks maa peremees, aga mitte meie ise. Wõib olla, et minu arutamine siin pärast tõendust ei leia, mina soowiksin wäga, et tema mitte seda ei leia, aga poliitikas peab ikka ettewaatomisest lugu pidama, ja mitte uisapäisa toimetama. Sellepärast toon ma selle argumenti ka teie kõrge heaksarwamise ette. See on wäga tugew argument. Minewal korral teadis härra Weiler sellest argumentist wäga pikalt ja laialt rääkida. Oleks maa natsionaliseeritud olnud, oleks ka koloniseerimise protsess palju kergem olnud. (Wahel hüüded: L ä i n u d a a s t a n e a s i. — I s e e n e s e s t m õ i s t a.)

Nüüd aga tahan mina veel teise asjalu peale tähelepanu pöörata. Riik kui niisugune ei saa mitte midagi wõtta, ei saa ka maad kasutada, temal peawad,

nagu kõigil waimlistel olewustel, teatawad füüsilised orgaanid olema, peawad miskisugused riigiasutused olema. Mina waatasin suure huwitusega seda seaduseelnõu ja kuidagi ei leidnud neid riiklikka maaomandamise ja kasutamise orgaane, peale põllutööministeeriumi, millest väga möödaminewalt wäikseid märkusi tehakse. Pikemalt uurides tulin aga siiski teatawas mõttes iseennast üllatawale otsusele. Nimelt panin mina tähele, et selle seaduseelnõu järele ajutiselt kawatsetakse riigiorgaanideks muuta miskisugused „negotiorum gestores“. See on wõõrakeelne sõna, seda on maakeeles raske aru saada (Naer.), mina aga katsun teile selgeks teha, mis see tähendab. See tähendab, et wõõrandatawa maa ja inwentaari walitsemine jääks riigi usaldusmeeste kätte. Riigi waranduste walitsejateks saaksid „negotiorum gestores“ ja need oleksid — teate kes? — oleksid mõisaomanikud, mõisapidajad. (J. Seljamaa, tõer.: Siis ei olegi natsionaliseeritud.) See tähendab, et meie mõisnikud, keda tahetakse maa pealt ära kaotada, äkitselt riigi usaldusmeesteks muutuwad. Tahes wõi tahtmata peab tunnistama, et maakommissjon sarnasele seisukohale on asunud. Ma ütlen, sisuliselt wõib olla on see hea, wõib olla on halb; aga halb on igatahes see, et teie oma põhimõtetest kinni ei pea. Kord sõimate teie mõisnikka, aga sealsamas seate neid riigi kõigesuuremaiks usaldusmeesteks. Neid mõisnikka, keda arwu poolest nii wähe on, seate nüüd kõigekõrgemale seisukohale, nagu seda üldse ainult ette kujutada wõib.

Edasi! Koguduste maad tahate teie ära wõtta, aga koguduste waranduste ülewõtjateks jääwad ikkagi need pastoriid, keda teie, ma mõtlen, just iseäranis ei armasta. Nõnda siis, kaks seisust, parunid ja pastoriid on nüüd teie agendid. Selgemalt ei wõi ma omale ette kujutada 13. aastasada, millal meil feodaal maa korraldus sisse seati. Siis oli meil ka kaks seisust, ordurüütlid ja piiskopirüütlid. (Naer.) Edasi peab ütlema, et seaduseandja tingimata ka peab ära tähendama, missuguste seaduste järele need usaldusmehed, need kuulsad „negotiorum gestores“ peawad käima. Eelnõus ei ole selle kohta midagi öeldud. Esialgul peaks arwama, et siin Rooma seaduste järele tuleb käia. (Naer.) Aga väga raske on uskuda, et nõnda palju Rooma seadust

tunneme ja ladinakeelest nõnda hästi aru saame. (Naer. J. Seljamaa, tõer. kohalt: Eks härra Uluots ole osaw sellel alal.) Jah, aga mind ei ole kahjuks negotiorum gestor'iks määratud. (Naer.) Nõnda siis, wõib olla, meil pole kerge leida seadust, mille järele negotiorum gestores käia wõiksid. Wõib olla, tuleks wõtta Prantsuse, Saksa, Wene, aga väga wõimalik, ehk ometi ka Balti seadused. Aga ma ütlen jälle, et see negotiorum gestor, kellest siin seaduses räägitakse, pole sarnane, nagu ta olema peaks, ehk missugusena meie teda maksimate seaduste järele mõtleme. Maksimate seaduste järele on negotiorum gestor inimene, kes wabatahtlikult wõtab enese kätte mingisuguse asja walitsemise, aga kedagi negotiorum gestorina wõõraid asju ajama ja walitsema sundida ei saa. Teie aga tahate selle seaduse järele sundida, ja ma kahtlen, kas see teil korda läheb. Aga proowi teie wõite muidugi teha. Kui aga need usaldusmehed järsku ära lähewad, wõi asju korralikult ei aja, mida tahate siis peale hakata. Sabottaash wõib ju tulla igal ajal, aga seadus — mille jaoks siis see seadus siin antakse. (Wahelhüüe: Andku mõis üle.) Teie tahate ju üle wõtta, aga miks siis negotiorum gestor'i kätte weel mõisaid annate? (J. Seljamaa, tõer. kohalt: Lugege paragrahw lõpuni.) Ma olen seda paragrahwi mitu korda lõpuni lugenud, seda pean weel korra tähendama. Nõnda siis, negotiorum gestoresed on need, kelle kätte wõõrandatawad maad ja warandused ajutiselt antakse. Mis aga puutub teistesse inimestesse, kellel maalapike käes on — ma räägin siin meie talupoegadest-põllupidajatest, — siis tuleb tähele panna seda, et nendel, nagu ma rääkisin, ostu-müügi õigust oma maatüki peale ei ole, ja müümist toimetada wõiwad nad ainult ametniku loaga. Sarnases olukorras on nad sunnitud oma maatüki peal istuma. Kes aga wähegi põllupidamise ajalugu tunneb, see teab, et sarnased istujad mehed, kes ei tohtinud oma maatüki pealt ära minna, olid Rooma koloonid ja samasugused ripuwad isikud keskajal. Ladina keeles nimetatakse neid glebae adscripti, maatüki külge kirjutatuteks. Niisugusesse kinninaelutatud seisukorda tahate teie meie talupidajaid panna. See on küll ainult esialgne kawatus, teatawa ajajärgu peale, ja ma ei tea, kui kaua see kestab. Pikema aja peale on laiemad kawatsused.

Siin peaks aga minu arwates tähele panema järgmist asjaolu: nimelt, et kõik need seadused käiwad ainult selle osa maa kohta, mis wäljaspool linna piire on. Ainult maal wiidaks riigistamine läbi. See tähendab, ainult maal oleks maksew sotsialistlik õigus, wõi, nagu härä Ast seletas, rewolutsiooni õigus. See oleks teataw teisend keskaja ühiskondlikule mõtlemisele ja õiguslikule korrale. Linna jääb ikka makswaks linnaseadus, aga maal seataks sisse iseäralik landrecht. Linnas on praegu burshuiline kodanlik õiguskord ja sarnaseks jääb ka ta edaspidi, kuna maal walitseb sotsialistlik kord. See oleks lähem wäljawaade, mis awaneb meile lähema tulewiku kohta. Sellest seisukohast on arusaadaw, et meil peaks olema kolm seisust, kelle kätte maad wõib anda. Siin peame meie nimelt weel arwesse wõtma, et maa ja linna kõrwal saawad olema ametnikud, riigiametnikud, keda iseenesest mõista, wäga palju on. Nõnda siis, kõigeesimeses liinis peawad maad saama, wõi vähemalt maa jääb tarwitada riigile ja riigiametnikkudele. Selle seaduse § 19 on ära tähendatud, et riik wõib maad ka oma kätte pidamiseks jätta, ma arwan, et mitte ainult ei wõi, waid peab ka jätma. Asjaolu on sarnane, et maaseaduse komisjoni poolt wäljaantud statistika andmete järele wõõrandatakse meil üle kahe miljoni dessatiini maad. Kõige selle maa peale on minu arwates aga wäga raske wäikekohapidajaid leida. Maatahtjaid leiduks, aga inimestel pole ei eluaset ega eluta inwentaari, et nad maad üksikmajapidamisel tarwitada ja ära harida wõiksid. Nõnda jääb wist üks miljon dessatiini maad lähemas tulewikus riigi oma kätte, mille majapidaja peab olema riik ise. Ma arwan, et meil sarnasel juhtumisel kohastest inimestest puudus tuleb. Riik paneb mõisate peale walitsejad, aga ma küsin, kas need walitsejad ka kõik mehed on, kes oma ülesande kõrgusel seisawad.

Ma lugesin hiljuti mingisuguse ökonoomi seletust, et meil miljon dessatiini maad riigi kätte jääb. Sinna on asjatundjaid isikuid tarwis. Hiljuti sain teate, et ühe ülewõetud mõisa walitsejaks on pandud kompwekiwabriku tööline. Omaerialal tunneb mees muidugi asja, aga siin kardan ma, pole ta mitte koha peal. Teine raske küsimus on rahaküsimus. Teie tahate ju mingisugust tasu maksta wõõrandamise korral mõisnikkudele, kuid

ka wäikepõllupidajatele peaks siis tasu määratama. Missuguse õigusega wõib riik seda aga teha, kui seda seaduses ette nähtud ei ole. Kust need rahalised allikad kulude katmiseks ilmuwad. Kulud aga maareformi läbiwiimiseks selle seaduseelnõu järele tahes wõi tahtmata tulewad. Seda on weel wähe. Riiklik põllupidamine on meile näidanud, et ta kurnis suurte puudustega ühendatud: ta toob sagedasti rohkem kahju kui kasu. Oleks hea, kui teie põhjendate, et 1 miljon dessatiini maad edaspidi paremini haritakse, kui seda senni on tehtud walitsejate poolt riigimaadel ja ka eramõisates. Aga senni on walitsejate majapidamine sagedasti palju halwem olnud, kui peremehe enese majapidamine. Minul ei ole mingisuguseid andmeid, et meie Eestimaa riiklikud mõisawalitsejad paremini talitaksid, kui nende sennised ametwennad umbes samasugustes tingimistes. Niisugune põllupidamine paistab riiklikust seisukohast seega õige kahtlane olewat, mitte põhimõtteliselt, waid asjalistel põhjustel. Teine liik inimesi, kelle kätte maa edaspidi läheks, on muidugi teada need, kes praegu põldu peawad, praegused põllupidajad. Mina juba kirjeldasin nende juuriidilist ja majanduslikku positsiooni, nemad on glebae adscripti, maa külge kinnitatud, on servi ipsius terrae, on maa enese orjad. Seda seisukorda tahate teie meie talupoegade kohta maksuma panna.

Kolmandaks põllupidajate liigiks oleks lühikeseajalised rentnikud. Kõigewiletsam põlluharimise kuju, mis praegu meil olemas olnud, see on lühikeseajaline rent. Seal ei ole põllupidaja huwitatud, et maakultuur tõstetaks, et maa parandataks, waid pidaja läheb loomulikult selle peale wälja, et maa hästi ära kasutataks ja ära kurnataks. Seda aga tahate teie peale muu ka maksuma panna. Kõigetähtsamaks ja neljandaks kihiks peate teie aga põliseid pidajaid. Minu härrad, mina pean tunnistama, et see minule täiesti selgusetu on, mis teie selle põlise pidamise all mõtlete. Senni olete teie eraomanduse wastu olnud, mina aga ütlen, et eraomandus on põlise pidamise üks liik. Kas teie tahate seaduseelnõuga, mis eraomandust ei tunnista, ka eraomanduse õigusel maad meie wäikepõllumeestele anda, wõi mis? Meie praeguses 3-das kõites on ette nähtud peale eraomanduse, obroki peal pidamine, põlise rendi peal pidamine. Kas tahate teie

ka maad niisugusele põlise obroki wõi rendi taolisele positsioonile panna. (A. Ostra, sd.: Positsioonile maad anda on raske.) Juriidilise positsiooni peal olevatele isikutele anda, kas nüüd on selge, proua Ostra. Nõnda siis antakse maad mingisugustele meestele, kelle õiguslik seisukoht täiesti selgusetu on. §§ 21, 22 on öeldud, et põliseks tarvitamiseks antakse maad neile, kes maapidamisest elawad, seda ja seda silmas pidades. Üks asi aga huwitab mind praegusel korral, nimelt, kas need uued mehed, keda tahetakse asuma panna, kas ka nende kohta käib § 30, kus öeldakse: „Maa tarvitamine Eesti wabariigi piirides sünnib seaduse poolt määratud walitsusasutuste eriteadliku järelwalwe all. Maapidajad on kohustatud seadustes kindlaksmääratud piirides järelwalwe asutuste juhatusi täitma.“ Kui käib, siis on nende uute meeste seisukoht iseenesest mõista käsualuse seisukoht, mitte aga iseteadwa põllumehe oma. Selles sihis on selles seaduseelnõus veel üks huwitaw punkt, nimelt § 26: „Wõõrandatawate mõisate metsad ei tule mitte jagamisele, waid jääwad riigi omandusse.“

Mina sellest paragrahwist esiti aru ei saanud, mitte teades, mis sellega tahetakse öelda. Aga lõpuks, kui üldise pildi omandasin, missugune meie põllupidamine selle seadusprojekti järele olema saab, siis märkas, miks põliste pidajatele metsa ei anta. See on üheks abinõuks, mille tõttu maapidajaid ametniku käpa all elama sundida tahetakse. Muidu nad elawad soojas toas ja ei awalda küllalt aukartust ametnikkude wastu. Kui aga kütmise jaoks ilma ametniku loata metsa ei anta, meil külmal maal wõib kindel olla, et ametniku wõim saab määrata maksma.

Niisugused siis on need põllupidajate peakihid, mida meil tahetaks sisse seada. Ühte asja peaks nüüd veel ütlema, mida ma senniks ütlemata jätsin ja nimelt, mida need mehed, kes riigi käest maad saawad, ka riigile selle eest annawad. Iseenesest mõista, kõik, kes annawad, tahawad ikka ka midagi saada. Olgu siin omakasu, egoism, ma ütlesin kodanlik kord, wõi muu, aga kunagi ei saa ka sotsialistlik riigikord sellest wanast burshuilisest pahest lahti. Ja nõnda siis maade teenimata wäärtusest räägib eelnõu § 31: „Maa teenimata wäärtus, mis oleneb maapinna headusest, geograafilis-

sest seisukohast jne. pannakse maksu alla wastawas suuruses (differentiaallrent).“ Nõnda siis need isikud, kes riigi käest wäga armetu, mitte popsi, waid hullema seisukoha omandawad, peawad veel mingisugust renti maksma, mis wõõras keeles differentiaallrendiks nimetatakse. See rent seisab sellés, et kõigehalwemate maatükkide ja kõigeparemate maatükkide wahel, siis kui eraomandus maa peal maksmas on, nimelt nende sisetulekute ja hinnamääruste wahel wahet tehakse. Ma ei tea, kas sotsialistlikus õiguskorras ka differentiaallrendist kui sarnasest wõib jutt olla, kuid selle selgestegemine ei puutu praegu asjasse, tähtis on see, et talupojalt mõnesuguse nime all olewat renti nõutakse. Nüüd aga tekib küsimus, kuidas on lugu selle rendiga, mis wõõras keeles absoluutseks nimetatakse. Sotsialistid, aga iseäranis need, kes Karl Marx'ist ja Henri George'ist lugu peawad, teawad wäga hästi, et maa ei kaswa sugugi juurde, et see on selle tõttu niisugune wäärtus, mis monopoolseks muutub. Tööriistu wõib juurde teha. Kallidkiwa hoolega otsides, wõib ehk maa ja mere põhjast leida, aga maa on niisugune asi, mida juurde ei saa teha ja sellepärast saab üksik isik õieti teisi wälja kurnata ainult sellepärast, et tema käes on maa ja waba maad enam ei ole. Nüüd luuakse iseäralik ja suurte wolitustega maaomanik, see on riik. Nii siis, riigile jääb nüüd absoluutne rent, maapidajate kurnamise eesõigus. Ja et riik seda wähesel mõõdul teostaks, selleks ei ole mingisuguseid andmeid. Ametnikkude hulk saab suur olema ja kõik tahawad palka saada, ja kes seda peab maksma, need on jällegi talupojad. (K. Päts, maak.: Kus hakkab differentiaallrent peale?) Ja muidugi, selle differentiaallrendi wäljarehendamisega on palju sekeldusi, aga ma ei taha pikemalt nende asjade juures peatada. Arwatawasti on nüüd selge, et talupoja seisukorda selle seaduse läbi mitte ei parandata, põllupidamist mitte ei kõrgendata.

Lõpuks tahaksin ma natuke pikemalt peatada selle mõju juures, mis meie käesolewa seadusega ühenduses on. Mina arwan, et ainukene seltskondlik kiht, kes meie riigile aluseks on ja teda ülewal wõib pidada ja peab, on meie talupöegade, meie talupidajate kiht. Nüüd aga tulewad selle maaseaduse läbiwiimise juures tahes wõi tahtmata suured kulud

kanda. Ainukene kiht, kelle peale wõib need kulud panna, on seega talupojad. Nemad peawad oma õlal läbi wiima ja kandma kõiki neid raskusi, mis neile peale arwatakse panna. Teine kiht on nõndanimetatud maatameeste kiht, kellele riigi poolt midagi anda tahetakse. Ma kardan, kas siin ei tule mitte sarnast seisukorda, et üksikud maatameestest wõtawad maad, saawad seda harida, kuna teised praeguste olude tõttu maad harima ei saa hakata. Mina olen tähele pannud, et õige pisikese talupidamise sisseseadmiseks on tarwis praegusel ajal umbes 5—60.000 marka. Kust seda wõtta? Kust sarnast suurt hulka raha saada? See on arusaamatu raske seisukord, niisugune seisukord, mis väga halvasti selle seaduse läbiwiimise peale mõjub. (Wahelhüüe: Kus on teie 40.000 talu?) Mis puutub nendesse suurtesse hulkadesse taludesse, siis — oleks see asi meie käes — oleks ka teisti tehtud, sest teie seadus ei ole mitte maaseadus, waid maaseaduse segu. (Käteplaksutamine paremal pool ja naer.) See asjaolu, et ühelele seisukord raskendatakse, teistele seisukorda ei kindlustata, et kindlasti tekib selletõttu nõnda öelda, maaga hangeldamine, olgugi omapärane, — need asjaolud toowad enesega kaaša, et inimesed maal rahuldatud ei ole ning tahes wõi tahtmata hakkawad linna rändama. Et aga maa mitte tühjaks ei jääks, siis mu harrad, peate ühe niisuguse seaduse leidma, mis inimesi maa külge kinnitaks, neid maalt linna ei laseks rännata. Ma arwan, et väga mõjuwad oleksid ja on juba meie praegused tööliste ametiühisused, kes keelawad, et ilma nende loata ei wõi kedagi ametisse wõtta ja tööle palgata. Linnas on seega teatawas mõttes keeluseadus juba olemas. (Naer pahemal pool ja segased wahelhüüded.) Kui meie nüüd edasi ette kujutame, et linnas rahwakihtide seisukord ennast veel rohkem kristalliseerib, veel rohkem selgineb; maal on seisukord selleks ajaks ka juba küps, siis — kus meie siis oleme?

Ma pean selles asjas ühte kurba ajajärku meelde tuletama. Umbes Kristuse sündimise ajal (Naer. — Kas kaugemale ei saa?), natukene enne seda... (Wahelhüüded: Ei ole tarwis. — Üldine naer ja müra.) Sel ajal, kui Rooma riik suure wõimu oli omandanud, arwas ta heaks kõiki maid, wäl-

jaspool Itaaliat, oma kätte wõtta. Kõik need määratud maatükid kuulutati Rooma wabariigi omanduseks, in proprietate populi romani. Esialgul jäeti wõõrandatud maade omanikud oma ametisse ja maa juurde, nagu meilgi kawatsetakse teha, nagu kindel ja korralik majapidamine seda ka nõuab. Siis tulid Rooma riigil rasked wõitlused barbaaridega, kës idast, põhjast (Wahelhüüe: Lõunast ka.) ja lõunast tema kallale tungisid. Selle tõttu langes õitsew talupoja seisus, langes riigiwõim ikka enam ja enam kokku. Et talupoja seisust soetada, riigiwõimu wähegi tõsta, mindi teise korra peale üle: hakati riigimaid põlisele rendile andma. (Wahelhüüded pahemalt poolt: Päts oli enne ka põlise rendi poolt. — K. Päts, maal: On praegu ka. — Ei ole.) Põlistest rentnikkudest ja rusutud maaomanikkudest kujunes aegamööda pool orjaline seisus, kes maa külge oli kinnitatud, kellele sulutud olid linnawärawad ja kelle üle walitsesid riigimaade walitsejad. Ehk küll Rooma riigi tolleaegne kord hea näide ja hoia tus pidi olema, wõeti siiski põlise rendi mõtted põllupidamise kohta ka noorte rahwaste poolt üle, kes Rooma riigi rajadele ja rusudele asusid. Nii siis, nagu näete, Rooma riik oli sunnitud samasuguseid samme astuma, kui meilgi praegu plaanitsetakse. Nüüd tuleb aga küsimus, kas meie õieti häwitame midagi ära, mis häwitada tahetakse? Mina kardan, et meie wabariigi wõim, tema kõrgem wõim — Asutaw Kogu — ähwardab astuda samme, mille tõttu meie mitte feodalismi ära ei häwita, waid koguni teda sünnitame. Meil tuntakse just kui sunnitud olewat seadust andma, mis maa ja kodanikkude õigust ei laienda, waid kitsendab, nagu omal ajal Rooma riigiski ja mille tõttu loodi see kuulus kolonaat, mis keskajale ja feodalismile aluse pani. Warsti tuli nimelt ilmsiks, et need walitsejad ja ametnikud, kes kord põllupidajate üle walitsema hakkasid, oma seisukorda püüdsid parandada ja põliselt kindlustada. Inimesele on omane, et ta oma tulewase sugu eest hoolet kannab. (Naer.) Ja seda algnõuet ei pruugi eitada ka mõisawalitsejate juures. (Üldine naer.) Roomas tekkis selle tõttu kolmanda ja neljanda aastasaja lõpul väga korralik ja kindel riiklik kord ja majapidamine. Üksikud kodanikud, endised walitsejad, oli peamehed, riigi koha-

pealsed esitajad ja wõimud. Teised, suur hulk rahwast, endised maaomanikud ja põlised rentnikud, olid muutunud nende käsualusteks, koloonideks, maa ja wõimumeeste orjadeks. (Wahelhüüepahemalt poolt: Maaliidu riik.) Kahjuks peab ütleva, et see asjaolu noorte rahwaste ja nende mõjuwõimsate esitajate poolt wastukaja leiab. Nagu ma kord juba ütlesin, leidis see wananenud ja purunenud seltskondlik kord juba ükskord nende poolt lahket wastuwõtmist, nimelt germaani ja teiste rahwaste juures, kes Rooma riigi rajadele ja rusudele elama asusid. Sellest õieti tekkiski see kuulus keskaeg, see feodalism, mida meie tahame ära häwitada. Aga kas meie häwitame nüüd feodalismi ära? Minul on küll arwamine, et meie seda mitte ei häwita, waid uuesti sisse seame. (K. P ä t s, maal.: Selle seadusega.) Jah, selle seadusega.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on faktiliseks märkuseks aruandjal.

Aruandja **J. Zimmerman**: Rhs. Uluots tõendas siin, et wõõrandatakse kaks miljonit dessatiini maad ja seda maad on wõimatu wälja anda, sest üks miljon jääb järele. Ma pean konstateerima, et selle materiaali peale, mille peale rhs. Uluots siin toetas, küll mitte toetada ei saa. Selles materiaalis on näha küll, et Eestis on üldse suurpõllupidajate maad kaks miljonit tiinu, kuid umbes üks miljon tiinu on kõlbmata maad, raba ja metsa. Nimelt 35.000 tiinu on raba ja 69.000 tiinu on metsa. Nii et wäljajagamiseks jääb ikka üks miljon tiinu maad, see on just nii palju, kui rhs. Uluots arwas wäikepõllumeestele tarwis minewat. (Äge käteplagin pahemal pool ja keskel.)

(Juhatama hakkab esimees **A. Rei**.)

A. Birk (rhw.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Maaküsimus nagu teada, on Eestis ikka walusaks küsimuseks olnud ja arusaadaw on, et nüüd, kus Asutaw Kogu selle küsimuse lähemale arutamisele on asunud, siit toolilt palawad ja pikad kõned alla woolawad. Rahwaerakonna seisukohast wälja minnes lubatagu mulle ainult paar sõna põhimõttelise joone tõmbamiseks, kuna minu kaasliikmed rahwaerakonna rühmast ligemaid seletusi maakorralduse projekti enese kohta annawad. Ei ole

kahtlust, maaolud on meil Eestis wäga iseäralikud, kuna siin, nagu juba peaminister tähendas, wäike hulk perekondi suurmaapidajaid ümbes poole maa kogupinnast oma käes peawad. See olukord on meil tõepoolest juba kindla monopooli loonud, ja selge on, et sellesama monopooli arwesse tuleb panna meie rahwa wäljarändamist kodumaalt, iseäranis wiimaste aastakümnete jooksul, kus rahwal janu kaswas iseseiswa olemise järele, mida ta kodumaal mitte kustutada ei saanud. Ei maksa siin arwusid ette tuua, sest üldiselt on teada, et wäga suur osa Eesti rahwast on wälja rännanud maad saama, seda maad, mis nad siin mitte saada ei wõinud. Nad läksid maad otsima Wenemaa laiast lagendikkudest, Siberi põlistest laantest. Seal pidid nad sold kuiwatama, metsa maha raiuma ja nõnda omale täiesti puutumata maapinnast uued elukohad looma. Raskete olude peale waatamata, on nad siiski oma maa-armastuse ja wisaduse tõttu teatawale kindlale järjele jõudnud ja kahtseda tuleb, et need meie rahwa ettewõtlikumad pojad ja tütreid mitte ei saanud oma kodu maapinnal oma rahwuskultuuri tõstmiseks tööd teha. Iseenesest mõista siis, et meil maaküsimust tuleb lahendada ja selle küsimuse lahendamist tuleb meie rahwa iseolemise suuremaks ülesandeks lugeda. Tuleb tähendada, et meil Eestis maaküsimuse lahendamise juures poliitilisi motiive ette tuuakse, kuid rahwaerakonna seisukohalt toonitan ma, et maaküsimuse juures esimesel kohal seisawad meil rahwamajanduslikud ja ühiskondlikud motiivid, mitte aga poliitilised.

Seda silmas pidades toonitab rahwaerakond just neid motiive, mis rahwamajanduslikku minewikku walgustaks ja tulewikku kindlustaks. Kust seda maad saada sellele rahwahulgale, kes teda harida tahab? Selle küsimuse peale kahte wastust ei ole. Maad tuleb wõtta just sealt, kus teda palju on — iseenest mõista suurmaapidajate käest. Rahwaerakonna seisukohast wälja minnes pean tähendama, et meie selle poolt oleme, et Eestis suurmaapidamine kaoks ja tema asemele wäikemaapidamine sisse seataks. See ülesanne on meil tähtsamaks uue riikliku elu loomise tingimiseks. Wäikemaapidamise sisseseadmise juures suurmaapidamise asemele tuleb aga iseäranis kahte külge silmas pidada. Esiteks, kui

meie maad wõõrandame suurmaapidajalt selle süsteemi kaotamise mõttes, siis on loomulik, et meie tahame paremat maapidamise wiisi sisse seada. Ja wiimast näeb rahwaerakond just väikemaapidamises, aga mitte riiklikus suurmaapidamises wõi millegis sarnases. Sellega koos aga tuleb abinõusid otsida ja tarwitada, mis meile kindlustaksid väikemaapidamise püsiwaks jäämist. Ühest küljest tulewad tarwitusele wõtta abinõud, mis keelaksid tulewikus maid jälle üksikute kätte koondamast, et meil jälle ei tekiks latifundiume, mille kõrwaldamisel meie praegu oleme. Tulewad luua teatawad normid, mis kõrwaldaksid maade koonnamist üle teatawa määra üksiku isiku kätte. See kindlustaks meile, et mõisate jagamise küsimus teatawa aja jooksul jälle uuesti päewakorrale ei tekiks. Kuid ühtlasi ei saa ka mitte toonitamata jätta, et väikemaapidamise kindlustamise mõttes teisest küljest tähtis on järgmine: kui meie maa rahwale kätte anname, siis peab ka maaharija kindel olema selle juures, et maa tema kätte jääb igasuguste poliitiliste ja parteiliste kurside muutmise peale waatamata. Kui seda tarwidust ette ei nähtaks, siis halwaks see tingimata meie maapidajate töowiljakust, kellel maa väikepidamise alal on praegu wõi tulewikus olema saab. Tuleb silmas pidada selle maaseaduse eelnõu läbiwiimisel, et kui meie väikemaapidamist suurmaapidamisest paremaks peame, siis ei wõi meie siia sisse panna neid ähwardawaid toone, mis halwaksid väikepõllupidajate maaharimise julgust. Meie peame ära hoidma, et nendel väikepõllupidajatel, kes tulewikus maad saawad, kahtlus ei tekiks, et riik seda maad jälle wõib kord mõnesuguste teooriate põhjal oma kätte koondada ja väikepõllupidajate käest ära wõtta ja oma tahtmise järele kas wõi jälle suurmaapidamist sisse seada. Tulewad aga ka samasugused kahtlused kaotada nende väikemaapidajate hingest, kellel praegu maa juba käes on. Sellest seisukohast wälja minnes on selles maaseaduse eelnõus mõtteid, mis wastuwõetawad, näiteks see põhitoon, et wõõrandatakse maad suurmaapidajate käest ja antakse väikemaapidajate kätte. Kuid siin on ka niisuguseid toone olemas, mis halwawad väikemaapidajate usinust ja wõtawad neilt kindlusetunde, nagu näiteks juba eelnõu esimese paragrahwi tähendus, et mõisad wõetakse „eestkätt“.

Minu püüd ei ole mitte maaseaduse eelnõu ligemalt arutada, kuid tarwilikuks pean siin lõpuks weel alla kriipsutada, et kui meie suurmaapidamisi ei pea mitte otstarbekohasteks, kui neid ei pea mitte jäetama, siis peame selle väikemaapidamise, mis meil on ja mis meie tulewikus loome, niisugusele kindlale alusele seadma, et väikemaapidajad tõesti tunneksid ennast kindlustatud olevat, et nende töowiljakus tarwilikul määral wõiks luua meie riiklikule iseolemisele ja rahwuslikule kultuurile kindla alusmüüri, et see alusmüür aastasadade jooksul ja pikemas tulewikus püsima jääks. See on see soow ja need üldised püüded, mida rahwaerakond maaseaduse läbiwiimise juures tahab silmas pidada ja nende põhijoonte seisukohast hindab ja arwustab ta seda komisjoni poolt ettepanud maaseaduse eelnõu.

J. Meyer (sks.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Mina tunnen ise, kui suur mul see puudus on, et mina mitte ei wõi kergelt Eesti keelt rääkida, et ma rikkusin Eesti keelt ja seda asja, mis ma tahan rääkida. Sellepärast lubage, et ma räägin Saksa keelt.

Die Tragweite der Gesetzes-Vorlage ist in der Presse und durch die Äusserungen der Redner hier im Saale schon so vielfach erörtert worden, dass weitere Ausführungen in dieser Richtung überflüssig sind. Sie berührt die verwickeltesten Fragen unseres staatlichen Lebens; niemand ist im Stande, ihre Folgen zu übersehen; manches dürfte ganz anders bei der Ausführung sich gestalten, als es erwartet wurde. Mit der grössten Leidenschaftslosigkeit, mit ruhiger Überlegung gilt es an die Entscheidung dieser Frage zu gehen.

Im Namen der Deutschen Partei erkläre ich, dass auch wir die Notwendigkeit eingreifender Reformen in der Agrarfrage voll und ganz anerkennen. Der Gesetzentwurf jedoch, der uns vorgelegt worden ist, ist für uns unannehmbar. Gestalten Sie nur zu motivieren, warum wir diesen Standpunkt einnehmen müssen. Erstens, befürchten wir für den Staat katastrophale Folgen, nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch sittlicher Natur. Zweitens, wird mit der Durchführung dieses Agrargesetzes eine grosse Zahl, wohl über 2000, intelligenter und arbeitsfreudiger Menschen wirtschaftlich ruiniert werden.

Nicht über die einzelnen Paragraphen will ich reden, sondern die allgemeine Gesichtspunkte berühren, welche bei der Beurteilung dieser Vorlage in Betracht kommen. Sie sind wohl überrascht, dass ich das sittliche Moment angeführt habe, darüber muss ich Ihnen Rechenschaft ablegen. Wollen wir vor allen Dingen uns darüber klar werden, dass ein „Gesetz“ noch nicht das Recht bedeutet. Das Rechtsbewusstsein eines Volkes ist die Grundlage seiner sittlichen Kraft. Durch den jetzt 5 Jahre andauernden Krieg, durch die stürmischen Ereignisse, die wir durchgemacht haben, ist das Rechtsgefühl wohl bei uns allen mehr oder weniger in falsche Bahnen geraten.

Welche rechtliche Begründung hat die Gesetzesvorlage? Von vornherein muss ich darauf hinweisen, dass ich die sozialistische Auffassung des Rechts nicht anerkennen kann. Es wird gesagt: das Land gehört dem Volke. Daraus muss doch wohl gefolgert werden, dass der gesamte Grund und Boden der Verstaatlichung unterliegen müsste, nicht nur die im betreffenden Paragraphen normierten Teile, — sondern, wenn einmal dieses Princip anerkannt wird, tatsächlich restlos der ganze Grund und Boden. Es drängt sich die Frage auf, warum macht man beim Lande Halt, warum wird nicht dasselbe Princip auch aufs Kapital, auf Häuser, auf Handelsschiffe ausgedehnt. Warum sollen nur die Landhungrigen befriedigt werden? Wer sind die Landhungrigen? Es sind diejenigen, die selbständig werden wollen auf dem grossen Gebiet agrarer Arbeit. In der Arbeit in der Industrie, jeder Angestellte in der Handelsbranche hat dasselbe Recht, vom Staate zu verlangen, dass er in Stand gesetzt werde selbständig zu werden, wie der Landhungrige. Das Bedürfnis des Volkes nach Land ist motiviert worden mit dem Hinweis auf die Auswanderung vieler Esten. Das kann ich nicht zugeben. Diese Erscheinung ist aufzufassen als ein Zeichen von Kraft, von überschüssiger Kraft. Ein gutes Zeichen für die Leistungsfähigkeit der Dorpater Universität lag darin, dass mehr als 50% der akademisch ausgebildeten Kräfte auswandern mussten, — das Land producierte gewissermassen einen Überschuss. Die ausserordentlich komplizierte Frage der Auswanderung soll damit nur gestreift sein, ohne eingehende nationalökonomische Studien kann

sie nicht gründlich behandelt werden. Handelt es sich doch um einen offenkundigen Akt der Verletzung der Rechte der bisherigen Besitzer. In der Gesetzesvorlage ist eine Entschädigung vorgesehen. Ich bin nicht Jurist, — mir scheint es aber, dass, wenn man einen Entschädigungsanspruch im Princip anerkennt, man damit den Besitztitel anerkennt. Man entschuldigt die Confiscation somit durch die Entschädigung. Das jedoch, was in der Vorlage vorgesehen ist, ist tatsächlich jedoch keine Entschädigung. Von einem der Vorredner ist ausgeführt worden, wie unbestimmt diese Bestimmungen sind, wie mannigfach man sie deuten kann. Bei den Bestimmungen über die Inventarentschädigung kann ich berechnen, dass nicht einmal 10% des Wertes zurück erstattet wird! Lassen Sie mich ihnen vorlesen die Worte eines der grössten Staatsmänner des vorigen Jahrhunderts: „eine Regierung, die Recht und Ordnung will, kann nicht damit anfangen, eine Klasse von Staatsbürgern zu plündern, um eine andere zu beschenken, — dass alte Recht mit demselben Rechtsitel genommen werden können“ etc. (Bismarck, Gedanken und Erinnerung). Ich habe die Empfindung, dass für dieses Project Stimmung gemacht wird durch Erregung des Hasses gegen die besitzende Klasse. Die Expropriation des Grundbesitzes erscheint somit als eine Strafe, — als ein Racheakt, der an denen vollzogen wird, welche sich am Volke versündigt haben. Diese Vorstellung wird durch die Presse, durch Agitationsreden genährt und gesteigert, historisch wird die Berechtigung zu solchem Vorgehen begründet. Uns werden Rechnungen präsentiert, die wir nicht contrahiert haben. Seit 700 Jahren ist am Volk gesündigt worden. Mit der Benutzung historischer Argumente wird wenig kritisch verfahren. So wurde auf der vorigen Sitzung als Muster hergestellt „der gute König Stephan“. Nach kritischen Untersuchungen Prof. Hausmann's hat Stephan Bathory weder auf dem katholischen Clerus überlassen noch den für den polnischen Fiscus requirierten Latifundien auch nur das Geringste zur Erleichterung des Loses der Bauern getan. Ebenso wird die Güter-Reduction zur Zeit der schwedischen Herrschaft historisch unrichtig verwertet. Sie war eine rein fiskalische Action, weil der Staat Geld brauchte. Das Land wurde

den Besitzern unter einer Art Pachtvertrag zur Benutzung belassen, wobei sogar ein Teil dieser Pachtsumme gnädigst erlassen wurde. Die Polen und die Schweden sind in der Volkstradition noch eben gehasst von diesen Zeiten her. Sie sehen, wie vorsichtig man mit der Citation historischer Daten sein muss. In der Gegenwart, im Jahre 1919, ist das zündende Wort der „Verrat“. In der Tat gibts nichts verrächtlicheres, als Verrat, während der Zustand der Feindschaft sich mit vornehmer Gesinnung verträgt. Gestatten Sie mir, ein wenig von Thema abzuschweifen und darzulegen, wie sich für uns Deutsche seit 1917 unsere politische Lage gestaltet hat. Im Jahre 1917 wurden wir Deutschen zur Beteiligung an den Wahlen nicht hinzugezogen. Die Ritterschaften im Verein mit anderen Gruppen der Bevölkerung wünschten eine andere Lösung der Regierungsfrage. Das hat Ihnen sehr missfallen, das verstehe ich vollkommen. Es lag vor ein offener Gegensatz, eine offene Feindschaft; von Verrat kann nicht gut die Rede sein. Seitdem die Güterconfiscation von der Mehrzahl der Parteien in ihr Programm aufgenommen worden, ist doch dem ganzen Deutschland der Krieg erklärt, — ist doch seine Existenz dadurch in Frage gestellt. Martna kann in seinem bekannten Buch uns alles verzeihen, nur nicht was in der deutscher Occupationszeit von uns verbrochen. Auf der letzten Sitzung waren Sie Zeugen einer frenetischen Orgie in Variationen über das Thema „vae victis“, die sich auch auf diese Zeit bezog. Mir schien es, als wenn den Gesinnungsgegnossen des Redners bei diesem Vorgehen doch nicht so ganz geheuer zu Mute war, als fühlten sie auch, dass die Würde des Hauses nicht ganz gewahrt war. Seinem gefallenen Gegner versetzt kein Gentleman Fusstritte, — das überlässt er anders gearteten Naturen. Wie steht es denn um die Occupationszeit, die uns deutschen so sehr zur Last gelegt wird?

Mit dieser meiner Hand habe ich der Kerensky-Regierung einst Treue geschworen und ich habe diese Treue nie gebrochen. Als diese Regierung zusammenbrach und uns vor dem roten Terror nicht mehr schützen konnte, als der Frieden von Brest-Litowsk geschlossen war, fühlten wir uns entbunden dieses Eides. Nach Wilson's Princip des Selbst-

bestimmungsrechtes der Völker glauben wir, wenngleich eine Volksminorität, trotz dem berechtigt zu sein, eine Entscheidung anzustreben, die unseren Wünschen entsprach. Am 24. Februar 1918 wurde der Freistaat Eesti proklamiert, am 24. Februar zogen die Deutschen in Dorpat, am 25. Februar in Reval ein. Bitte hören Sie ein ruhiges Wort ruhig an. Wäre die Occupation nicht im Gange gewesen, — so wäre unter dem Druck des roten Terror die Proclamation wohl nicht möglich gewesen. Ich glaube, Sie werden mir zugeben, dass zwischen diesen Ereignissen eine gewisse Kausalität besteht. Als nun die Deutschen in Dorpat einrückten, gab es hellen Jubel, an dem sich die Deutschen, Russen, Juden und auch die Esten beteiligten. In Russland ansässige Esten haben sich damals mehrfach unter deutschen Schutz begeben. Meine Damen und Herren! Kann tatsächlich jemand von Ihnen es nicht nachfühlend begreifen, welche Stimmung uns Deutschen erfassen musste. Versetzen Sie sich doch in unsere Lage. Hinter uns lagen 4 Jahre schwersten Druckes. Sie wissen nicht, was das heisst, wenn einem die Muttersprache verboten wird, jede Zeitung unterdrückt wurde; wir als Spione verdächtigt wurden, wo wir nachweislich unseren Bürgerpflichten stets nachgekommen waren, — wer das alles durchgemacht hat, wird begreifen, dass unser Herz damals gejubelt hat bei der Befreiung von dieser Bedrückung und dem roten Terror. Schwere Enttäuschungen folgten für uns, die Tätigkeit der deutschen Militärverwaltung mit ihren zahlreichen Missgriffen brachte unsere Illusionen zum Schwinden. Ein Lichtblick nur ist uns aus dieser Zeit geblieben; der Glanz der Tätigkeit der vorzüglich ausgestalteten Universität. — Die Katastrophe des Zusammenbruchs trat ein; was wir Deutschen dabei durchgemacht haben, erübrigt zu schildern. Aber über die Opfer einer Katastrophe soll man nicht lachen.

Es erfolgten die Wahlen für die Constituante. An diesen Wahlen haben wir uns beteiligt. Damit haben wir den Staat Eesti voll und ganz anerkannt, und uns bereit erklärt, am Ausbau des Staates mitzuarbeiten und ihn zu stützen. Es ist mir eine persönliche Pflicht zu erklären, dass ich mit dem Gefühl tiefempfindener Dankbarkeit gedenke der energischen zielbewussten Tätigkeit der

Temporären Regierung, welche den Meinigen und zahlreichen anderen Mitbürgern das Leben gerettet hat. Das vergessen wir nicht, meine Herren. Und als am 16. Januar unter Führung der beiden Helden Kuperjanow und Parts estnische Truppen als Befreier in Dorpat einzogen, sind sie von uns ebenso mit Jubel begrüßt worden, wie einst die deutschen Truppen.

Das Vertrauen zu uns haben einige Begebnisse schwer erschüttert. Betreffend die Diplomatie Stryks, kann ich nur sagen, dass niemand von uns diese Diplomatie gebilligt hat; sie ist uns dunkel und unverständlich geblieben. Es ist meine Pflicht daran zu erinnern, dass ein anderer Mann dieses Namens sein Leben bei der Verteidigung der Heimat gelassen hat. Was die Libauer Affaire anbelangt, so haben wir nichts von ihr gewusst und sind niemals um unsere Meinung befragt worden, den Zusammenhang der dortigen Ereignisse, ihre Entwicklung waren wir gar nicht im Stande zu beurteilen. Ob Riga ohne diese Vorgänge in Libau bereits befreit worden wäre? Ich wage kein Urteil darüber zu fällen. — Als wir von unseligen Conflict mit der Landeswehr Kunde erhielten, waren wir alle aufs Tiefste davon betroffen. Wir haben keine Ahnung, welche Factoren dort eine Rolle gespielt haben. Mir fällt das Wort eines des grössten Diplomaten des vorigen Jahrhunderts ein: „es gibt Momente im Leben der Völker, wo die Flinten von selbst los gehen.“ Wir Deutsche in Eesti sind hermetisch von der Aussenwelt abgesperrt, umgeben von einer gegen uns aufgehetzten, uns misstrauisch beobachtenden Bevölkerung, — wie können uns unter solchen Umständen die Ereignisse, die für uns vollkommen überraschend gekommen sind, zur Last gelegt werden? Es ist die Parole ausgegeben worden: fort mit den Deutschen. Am Besten wird diese Parole verstanden, wenn man sie zu Verrätern stempelt. Darin liegt eine verhängnisvolle Beeinflussung des Rechtsbewusstseins des Volkes.

In der Politik soll man nicht sich von Racheempfindungen leiten lassen, sie nicht zu Strafaktionen benutzen. Ebenso wenig soll man in der Politik mit Dankbarkeit rechnen. Gestatten Sie mir, bei dieser Gelegenheit etwas vom eigentlichen Thema abzuschweifen, und historisch kurz auf die Vorwürfe einzugehen, die gegen das Verhalten des baltischen

Adels während der Zeit seiner Herrschaft erhoben werden, und die vielleicht nicht so begründet sind, wie Sie es anzunehmen geneigt sind. Es gibt berufene Historiker, die da sagen: wenn vor 700 Jahren das Balticum nicht von den Deutschen aufgesegelt worden wäre, hatte das estnische Volk unter der von Osten drohenden slavischen Überflutung ersticken müssen, und es stände dann wohl auf der Culturstufe der anstossenden Ingermanländischen und Pleskouschen Gebiete. Es ist im Laufe dieser Jahrhunderte selbstverständlich vieles geschehen, was nicht hätte geschehen sollen. Man darf aber an diesen Dingen nicht Kritik üben, ohne die gleichzeitigen Verhältnisse der benachbarten Völker zum Vergleich heranzuziehen.

Es wäre ein schweres Unrecht, wenn man verlangen wollte, der baltische Adel hätte den Jahrhunderten vorausseilend alle diese Dinge vermeiden müssen. Nicht will ich Sie mit zahlreichen historischen Hinweisen aufhalten. Ich will nur kurz daran erinnern, dass der livländische Adel 1804 von sich aus die Härte der Leibeigenschaft durch Gewährung von Rechten milderte, — früher als dieses im benachbarten Preussen auf Anregung der Regierung geschah; die Aufhebung der Hörigkeit 1819 erfolgte auf den Wunsch des Kaisers, womit wirtschaftlich eine Verschlimmerung der Lage der Bauern verknüpft war. Dass der Adel die Entwicklung der Landwirtschaft gefördert hat, durch die Anregung landwirtschaftliche Vereine zu begründen, Ausstellungen zu veranstalten; viele Verbesserungen — es sei erinnert an die Viehzucht, das Molkereiwesen, — sind von den grossen Höfen ausgegangen. So ist, natürlich dank der Intelligenz und Arbeitsfähigkeit der Bauern, eine hohe Blüte der Landwirtschaft und Wohlstand der bauerlichen Bevölkerung unter Mitwirkung des Adels erreicht worden. Was für die Schulen des Volkes getan worden, welche Bedeutung die Universität gehabt hat, auszuführen, gehört nicht hierher. So sehen wir denn auch, dass der Hass mehr ein ständischer ist, — der einzelne Gutsherr ist meist gar nicht so unbeliebt.

Was die wirtschaftliche Seite der Frage anbelangt, so will ich mich kurz fassen. Zunächst muss ich Zweifel aussprechen hinsichtlich der dauernden Zufriedenheit der „Beschenkten“. Üble

wirtschaftliche Erfahrungen dürften ihnen nicht erspart bleiben. Die Höfe sind grossen lebenden Organismen zu vergleichen, wo ein Teil in den anderen hineingreift. Wenn man einen solchen lebenden Organismus in Fetzen zerreisst, so entstehen keine kleinen gesunden Organismen, sondern man gewinnt ungesunde Krüppel, in welchen die Landwirtschaft nicht mehr nach dem System betrieben werden kann, welchem der Grossbetrieb seit Jahrzehnten angepasst war. Die Verzinsung und Amortisation der Anlagekosten für Baute und Inventar werden Schwierigkeiten machen; eine Erschöpfung des Bodens steht zu befürchten, womit ein Niedergang der Landwirtschaft verbunden sein muss. Rechnen Sie nur noch mit einer starken Vermehrung der Familie, so steigern sich die Schwierigkeiten; Credit wird dem einzelnen Parzellenbesitzer schwer zugänglich sein, er ist auf die Hilfe des Staates angewiesen.

Was den Staat anbelangt, so fürchte ich, dass derselbe in eine schwierige Lage geraten wird. Die Erfahrungen bei den militärischen Requisitionen haben dargetan, dass die Höfe am meisten hergeben konnten, verhältnissmässig viel mehr, als die Gesindewirte, während die Lieferungsfähigkeit von Parzellenbesitzern gleich Null gesetzt werden muss. Eesti ist ein Ackerbau Staat, der eine grosse Schuldenlast bei Durchführung dieser Vorlage auf sich laden muss. Es müssen Entschädigungen gezahlt, Vermessungen ausgeführt, neue Gebäude gebaut, Inventar beschafft werden; die alten pensionierten Knechte, die auf den Höfen das Gnadenbrot geniessen, — und deren sind nicht ganz wenige — müssen versorgt werden. Der Staat ist Einfuhr gewisser Artikel genötigt, ohne die er nicht gut auskommen kann; diese Summe, sowie die für Zinsendienst und Schuldenamortisationen notwendigen Beträge müssen durch Ausfuhr balanciert werden. Bei der Durchführung dieser Gesetzesvorlage vernichten wir einen grossen Teil des Nationalvermögens. Man berechnet den Wert der Baulichkeiten auf den Höfen mit 60—100% des Wertes des Grund und Bodens bei unserem Klima; die bei Parzellierung der Höfe eintretende Entwertung allein an Gebäuden wird auf 600 Millionen geschätzt. Wenn gleich diese Beträge nicht bewegliche Werte repräsentieren, die im

Verkehre rollen, so repräsentierten sie bisher Werte, welche die Creditfähigkeit des Staates steigerten. Diese fallen fortan weg; die finanzielle Lage des Staates ist überhaupt keine leichte. Der Aufschwung der Landwirtschaft ging von den Höfen aus. Jetzt soll die Landwirtschaft vollständig unter die Vormundschaft des Staates geraten. Wollen wir uns doch darüber ein klares Bild machen: die staatliche Leitung der Landwirtschaft, auch durch die aller ehrlichsten und kenntnissreichsten Beamten, die eben doch Mietlinge bleiben, wird nie das erreichen, was die Landwirtschaft unter der Leitung des Besitzers, der seinen Grund und Boden liebt, wie sein eigenes Kind, leisten kann.

Für das Vorgehen, welches die Vorlage empfiehlt, gibt es kein geschichtliches Analogon, bis das sich eben in Russland abspielende. Da möchte ich doch fragen, ist das sehr verlockend, was wir dort sehen? Die agrare Vorlage hat die Bedeutung eines Experiments. Ein solches soll man nur in kleinem Masstabe ausführen. Kein Experimentator wird etwa mit einem explosionsfähigen Stoff im grossen Masstabe Versuche anstellen, um sich nicht den verhängnissvollsten Folgen auszusetzen. Wir müssen uns hüten Zerstörungen anzurichten. Wir schicken uns an, die Hochkultur zu vernichten, unter der mehr als ein Drittel, fast die Hälfte, unseres Bodens gegenwärtig steht. Liegt nicht für uns der Zwang vor, allmähig vorzugehen, um den Bedürfnissen unseres Volkes unter Berücksichtigung der Eigentümlichkeit unseres Landes gerecht zu werden? Müssen wir nicht Versuche einschränken, bei welchen hohe Werte unwiderruflich zerstört werden, ohne dass wir wissen, was wir an die Stelle setzen? Ich möchte Sie zum Schluss noch an die Hugenotten erinnern. Es ist nicht unmöglich, dass zum Schaden des Landes eine ganze Reihe von Leuten, die mit Ihnen arbeiten wollen, aus dem Lande fort müssen. Ich weiss nicht, ob das in Ihrem Interesse liegt.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche Sie meinen Ausführungen entgegengebracht haben. Ich möchte einige positive Vorschläge machen. Die Vorlage soll an die Kommission zurück verweisen werden. Vor allen Dingen muss ein finanzieller Voranschlag gemacht werden. Der Staat soll in allen

unseren wirtschaftlichen und Verwaltungsfragen nur einfach das Geld hergeben. Es handelt sich bei dieser Vorlage, soweit ich es wünschen kann, um mindestens eine Milliarde, welche vom Credit des Staates in Anspruch genommen wird. Dass diese enorme Summe durch die Verwaltung der für den Staat vorbehaltenen Waldungen verzinst werden kann, glauben wir nicht. Es soll ferner genau die Zahl derer festgestellt werden, die sich um Land bewerben und dieses tatsächlich auszunutzen im Stande sind. Es sollen Landparzellen gebildet werden etwa nach dem Entwurf den unsere Partei eingereicht hat. Es soll, — und das halte ich persönlich für äusserst wichtig, die Lage der Landarbeiter möglichst verbessert werden, so dass sie gerne ihre Kräfte und ihre Fähigkeiten in den Dienst der Landwirtschaft stellen. Die Ertragsfähigkeit des Bodens muss mit allen Kräften gehoben werden. Das ist in einem Ackerbaustaate, wie Eesti es ist, unerlässlich notwendig. Die bisherigen, bei der Güter Zerstückelung gewonnenen Erfahrungen, sind nicht sehr bestechend. Ist es ratsam, auf diesem Wege, auf der eingeschlagenen Bahn fort zu fahren? Wir meinen nein. Ohne Leidenschaft, in kühler Ruhe und ruhiger Überlegung müssen wir diese Lebensfrage des Staates lösen.

(Juhatama hakkab abiesimees A. Birk.)

A. Ostra (sd.): Arutamiselolewa maaseaduse eelnõu kohta on tähendusi tehtud niihästi paremalt kui ka pahemalt poolt. Mis puutub paremalt poolt tehtud märkustesse, siis wõtan ma sel puhul hiljem sõna. Nüüd tahaksin ma mõne märkuse teha maaseaduse eelnõu kohta tööliste partei seisukohalt. Kõigepealt leiab Eesti sotsiaaldemokraatlik tööliste partei, et maaseaduse eelnõul neist põhimõtetest välja minnes, mis maareformil aluseks peaksid olema, suured puudused on. Siin on mitmelt poolt toonitatud, et selle eelnõu ülesandeks on feodaal maapidamist, eriti suurmaapidamist likwideerida Eestis. Kuid seda põhimõtet ei ole selles seaduseelnõus täielikult läbi wiidud. Eelnõu järele jääwad maad, mille põllumaa alla 150 tiinu, wõõrandamata. Meie näeme, et selle maaseaduse eelnõu järele wõõrandatakse küll suuremad mõisamaad, kuid järele jäetakse mõisad alla 450 tiinu; seega maad, mille kogu-

suurus 1.000 wakamaa ümber ulatab, nii et suurmaapidamist kui niisugust, mitte ei likwideerita. See iseenesest teeb eelnõu poolikuks ja mitte järjekindlaks. Peale selle on veel teine puudus, mis esimesega ühenduses seisab, nimelt ei ole eelnõus piir kindlaks määratud, kui suure ulatuseni mõeldakse maad wõõrandada. On ainult öeldud § 1. sõna „eestkätt“ wõõrandatakse kõik wabariigi piirides olewad mõisad ja maad, mis Balti eraseaduses § 597 ära tähendatud. Peaks kindlasti ära tähendada, kui kaugele pärastpoole maa wõõrandamisega minna ja missugused maad puudutamata jätta. See küsimus on igatahes ebamääraseks jäänud, nii esimeses kui teises wäljawõttes. I-ses wäljawõttes loetakse üles terwe rida maid, mis wõõrandamata jääwad. Kuid need maad jääwad praegu „eestkätt“ wõõrandamata.

Härra Uluots tähendas oma pikkades märkustes, et inwentaari wõõrandamine üleliigne olewat, see küsimus ei kuuluwat mitte maaseadusesse. Maaolude reform puudutawat ainult maapinda. Kuid meie ja nähtawasti ka komisjoni enamus asub seisukohal, et käesolew seadus maapidamist korraldama peab ja sellepärast ei wõõrandata mitte ainult paljast lagedat maapinda, waid maapidamised ühes raudwaraga, see peaks ka härra Uluotsa'l selge olema. Kui meie tahame oma oludele wastawat maapidamise wiisi sisse seada, siis peame tingimata ka need walmistusabinõud wõõrandama, ilma milleta mingisugust uut maapidamist sisse seada wõimalik ei ole. Ka härra Uluots tähendas, et meie kogu wõõranduse alla tulewat maad jagada ei saawat, sellepärast et inwentaar puudub. Seega toonitab härra Uluots ise, et meie inwentaari wõõrandamisest mööda ei pääse. Meil on täielik õigus järjekindel olla ja maaga ühes ka inwentaar wõõrandada.

Teine tähtsam küsimus, millega meie selles eelnõus mitte nõus ei saa olla, on tasuküsimus, kuid selle küsimuse puhul on juba sõna wõetud erakonna esitaja poolt, millesse mina kuulun. Sisulised wastuwäited eelnõu vastu olid sakslastel ja maaliitlastel täiesti ühed. Niihästi maaliitlased kui ka sakslased toonitasid, et maaküsimuse arutamise juures ei pea end tundmustest walitseda laskma, waid ainult mõistusest, peaks külma mõistusega eelnõu juurde asuma. Kuid härra Uluots ise juhatab oma kõne märkusega, et meie istuwat püroksüliini tünnide ot-

sas. Seal istuwat õieti eraomanikud; nende praegune meeolu näib niisugune olewat teoksilolewa maareformi puhul. Kui härra Uluots oma ja oma kihi meeolu nõnda karakteriseerib, siis näitab see ainult, et parempoolsete meeolu küllalt kõrge kraadini tõusnud on ja kainest asjakaalumisest juttugi ei wõi olla. Wäljamaal astutakse kindlasti sotsialistlikkude uuenduste ajajärku, meil ei ole aga sotsialistlikkude uuenduste alal veel kawatusigi, waid on käsil ainult feodaalsete jäänuste kaotamine. Seega oleme wäljamaast kaugele jäänud. Kuid siiski pole wäljamaal mitte märgata, et eraomanikud oleksid sattunud püroksüliini õhkkonda. Eraomanduse ühiskondlik wajadus, tema seltskondlik kasulikkus on kadunud, ta on kõdunemas ja temal ei ole enam nii suurt wastupidamisjõudu, et püroksüliini tema kõrwaldamisel abiks tuleks wõtta. Meil on iseasi. Meie silmade all sünnib kapitaali esialgne kogumine rööwwõtetega, ja sellepärast kutsub iga reform, mis kuidagi wiisi eramandust puudutab, otsekohe püroksüliinilise meeolu esile. Meie eraomanikud on iga uuenduse wastu, mis eksploateerimist kärbiwad; seal ei suudeta wahet teha isegi wanade feodaalsete eesõiguste ja kapitalistliku töö tarwitamise wahel.

Maa suhtes rääkis ka härra Uluots, et see mitte niisugune warandus ei olewat, nagu wabrikud, masinad jne., warandused, mille hulka suurendada wõib. Maa on piiratud warandus, mida mitte enam juurde luua ei saa; sellega tõmbas härra Uluots kindla joone muu kapitaali ja maa wahele. (Wahelhüüded: See ei ole sotsialistlik waatekoht.) Sisuliselt ei wistanud eelnõu ühesugustel motiividel härra Uluots'ale ja härra Meyerile. (Wahelhüüed: Targad inimesed.) Härra Uluots tarwitas eelnõu arwustades „juriidilisi“ wõtteid, mille karakteriseerimiseks ta ise tähendas, et hea jurist sedawiisi kõike wõiwat selgeks teha. Kui ma ei eksi, tõi ta seda ette maapõue waranduste riigiomaks tunnistamise puhul. Iga hea jurist wõiwat selgeks teha, et omanikul selle seaduse punkti järele mitte õigust ei olewat maapinna tarwitamiseks. Isegi härra Uluots'a tubakakaswatus sattus sel puhul hädahoitu, sest et seda maapõue waranduseks wõiwat „seletada“. Samasuguse taskukunstniku osawuse ja wäledusega käis ta ka teiste paragrahwidega ümber, mida ta arwustuse alla wõttis. Ta waid-

les ägedalt § 2-se wastu. Härra Uluots oli nähtawasti ses paragrahwis ettetu-lewa ladinakeelse sõnakese üle nii põrutatud, et ta kogu punkti enam läbi lugeda ei suutnud. Tema wäited käisid nii: maa antawat neilesamadele parunitele kui riigi usaldusmeestele tarwitada, kelle wastu nii ägedalt protesteeritawat. (Maaliidu poolt hüütakse midagi wahela.) — Lubage, et ma oma mõtted otsani wälja ütlen — härra Uluots'al peaks ka selge olema, et maaseaduse wastuwõtmisega Asutawas Kogus, maa veel mõisnikkude käest üle wõetud ei ole. Omanikud jääwad sinna, kunni komisjon sõidab mõisaid üle wõtma. Mõnes kohas jääks maa endiste omanikkude kätte § 2 põhjal wõib olla ainult 24 tundi, ja need wõetaks ka nende 24 tunni jooksul tehtud häwituste eest wastutusele. (Maaliidu poolt hüütakse midagi wahela.) Teie tahate muidugi, et teie wõiksite wabalt talitada mõisatega kunni ülewõtmiseni ja teie seisukohalt peaks asi hoopis teisiti kujunema, wastutuselewõtmist ei oleks tarwiski. Ka ülewõtmist ei oleks teie arwates tarwis. Kahjuks elame meie aga ajajärgus, mida härra Uluots karakteriseerib sellega, et nüüd kõike konfiskeeritakse, kõike üle wõetakse ja natsionaliseeritakse. Ma ütlen, et just see hirm on teie püroksüliinilise meeolu aluseks. Sellest hirmu läbi tekkinud waatekohast wälja minnes omawad härra Uluots'ale kõik küsimused nii koleda tähenduse, et ta mõistet pahurpidi pöörab ja loogika ühte mõistet teise asemele seades püüab ta ka mujal pool sarnast meeolu sünnitada.

Teiseks katsejānaseks oli § 3. Seda asjaolu, et eramandus maa peale selle eelnõu punkti järele teatawate kitsendustega seotakse, et wõimalust ei anta maid halwa pidamise tõttu wõlgadega koor-mata ja ka spekulcerimise otstarbel osta ja müüa, püüab härra Uluots seletada, kui eraomaniku waranduse tasuta wõõrandamist. Eraomanduse kitsendamise muudab ta talupoegade käest waranduse tasuta wõõrandamiseks. Kui nüüd härra Uluots'a mõttekujutusi jälgida, siis näeme tõesti, et on warandusi, mis nende kitsendamiste läbi paisuda ei saa — sahkerdajate ja waheltkauplejate omad — ja et siin just maaga kaubitsemisele piirpannakse ja sellega ka sahkerdajatele ja liiaku saajatele tasu ei makseta. Just selle jaoks ongi see paragrahw sisse pandud, et sahkerdajad oma äri ei saaks

ajada, ja ma arwan, et härra Uluots asjata talupoegi hangeldajatele appi kutsub. (Ma aliidu poolt hüütakse midagi wahelle.) No jah, wõib olla, et hangeldajad ka talupoja seisusest on, see ei ole aga mitte tähtis.

Tähelpanemiswäärt seisukoht on härra Uluots'al ka ametiühisuste kohta. Härra Uluots püüdis tõendada, et põline rent olewat maapidaja maa külge kinnitamine. Muidugi jättis härra Uluots selgitamata, et meil olud loodud oleksid, mis maapidajad wastu oma tahtmist paigal asuma ja maad pidama sunniwad. Uhte niisugust maa külge kinnitamise sümptoomi nägi ta ka ametiühisuste organisatsioonides, mis just tööliste liikumise ja kohaste töötingimiste nõutamise võimaldawad. Kuid härra Uluots räägib ametiühisustest kui asutustest, mis sellega takistawat waba liikumist, et nad takistawat nende tööliste tööle wõtmist, kes väljaspool ametiühisusi on. See loogika on wildak. Töölisel on võimalik oma ametiühisusse astuda ja sellega ühes saab ta ka õiguse tööd saada ametiühisuse kaudu, nii et siin liikumiswabaduse kitsendamise all kurnamisewabaduse kitsendamist mõeldakse, mis härra Uluots'a väga kahtlaselt karakteriseerib.

Härra Uluots karakteriseeris maa-wõõrandamist üldse, kui wana feodaalolude uuesti elusse äratamist, see liikumine olewat mingisugune usuline liikumine. Ta püüdis analoogiat tuua muhamediisu arenemisajaloost ja keskajalistest feodaalsetest riikidest. Ma ei tea, tunneb härra Uluots huwi praeguste sündmuste wastu meie naabruses. Ma soovitaksin härra Uluots'ale „Vorwärts!“ numbroid lugeda, kust ta näha wõiks, et Saksa rahwuskogus ka praegu arutamisel on maawõõrandamise küsimus. Ma wõiksin weel meelde tuletada, et Prantsusemaal suure rewolutsiooni ajal wanad feodaal jätised ära kaotati ja seal üheks tähtsamaks momendiks ses pöördes just maawõõrandamise küsimus oli. Tuletaksin ka meelde, et Inglismaal maawõõrandamise küsimus päewakorral, et teda Poola maapäewal arutatakse ja et Tsheho-Slowaakias see samuti käsil on. Minu teada on need kõik Euroopa riigid, kuna härra Uluots'a järele Euroopas maaküsimust ei olewat, meie jälgiwat Aasiat ja Hommikumaa despoote.

Muidugi, niisuguse faktiga waba ümberkäimise juures wõib enesele kõiksugu tõendusi lubada. Kuid ma arwan, et iga-

üks, kes enesele arwustust nii imekergeks ei tee, kui härra Uluots seda tegi, waid fakte tõeluses wõtab, niisuguseid järeldusi teha ei saa ja niisuguste wäidetega wälja ei astu.

Ma tahaksin weel maaga sahkerdamise puhul wäikese märkuse teha, mis härra Uluots'a sümpaatiaid karakteriseerib. Härra Uluots rääkis, et ülekohtuselt tunnistatawat tühjaks ostulepingud, mis tehtud pärast 12. juulit 1917. aastal, see on pärast maa ostu-müügi keeluseaduse maksmapanekut. Kuid härra Uluots teab, et seaduswastased ostmised ja raha ettemaksmised on seaduse rikkumine ja seda imelikum on, et härra Uluots just ses asjas niisuguseid seaduswastaseid juhtumisi kaitsema ruttab. Jälle esineb härra Uluots sahkerdajate kaitsjana. Wiimasel ajal on tõesti õige palju mõisatega sahkerdama hakatud, nad riskeerisid lootes, et seadusi nii täpisealt wõõrandamise korral tähele ei panda ja lootsid ehk ka, et wõõrandamisest üldse midagi wälja ei tule. Kui need härrad aga riskeerisid oma raha niisugusel seaduswastasel wiisil mõisate sisse panna, siis ei hakka meie ometi nende riisiko waimu toetama. Härra Uluots teeb aga neist omamoodi seletatud eelnõu punktidest loogilise järelduse, et waesed ja wiletsad jääwad tasuta ja rikkad saawad weel juurdegi. Kui sahkerdajaid waeste ja wiletsate hulka lugeda, siis oleks ju sel wäitel oma mõte ja seda wastuwõetawam oleks meile seaduseelnõu, mida enam ta säärasele härradele näppude peale waataks.

Waeste ja wiletsate hulka luges härra Uluots ka usutunnistuste maade omanikka. Need maad ja mõisad on aga siiaajani õpetajate tarwitada olnud. Nüüd wõiks neid maid aga tarwitada üldistel alustel. (Wahelhüüe: Kus on see öeldud?) Siis oleks weel paar wäikest märkust härra Uluots'a kõne kohta maa-seaduse eelnõu järelduste üle. Härra Uluots hoiatas, et riigile olewat väga kardetaw niisugust wõimu kätte anda, kui maa on. Meie ei woiwat mitte kindlad olla, et meie Eesti wabariik püsima jääb, väga võimalik olla, et meie wõõra wõimu alla satume, kellel siis meie wastu suured warandused tarwitada. Kuid ma tahaksin küsida härra Uluots'a käest, kas seisukord parem oleks, kui maa mõisnikkude kätte edasi jääks? Mina arwan, kui maa praeguste omanikkude — parunite kätte jääb, siis meil riigi langemist enam karta on, sest mida kauem meie maa pa-

runite käes on, seda ennem tuleb meile wõõras wõim kaela; neil härradel on abinõud käes, millega wõõraid maale kut-suda.

Üldse soowiwad maaliitlased ja härra Meyer ühte ja sedasama. Härra Meyer tegi ettepaneku seda eelnõu komisjoni tagasi anda, härra Uluots seda küll weel teinud ei ole. (K. Päts, maal.: Teeb warsti.) Tema kõnest wõis aga järeldada, et ta seda teeb.

Juhataja **A. Birk**: Ma teen ettepaneku waheaega määrata, sest meie oleme juba kolm tundi istunud. (Hüüded: Waheaeg määrata! Lõpetada!) Ma kuulen kahesuguseid ettepanekuid. Panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et waheaeg määrata? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus. Nüüd tuleks küsimusele, kui pikk waheaeg määrata? (Hüüded: ½ tundi. — J. Jans, sd.: Teen ettepaneku pooleteisetunniline waheaeg määrata, siis oleks wõimalik õhtust süüa.) Panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et pooleteisetunniline waheaeg määrata. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus. Enne waheaega annan siiski sõna komisjoni aruandjale faktiliseks märkuseks.

Aruandja **J. Zimmerman**: Siin on Asutawa Kogu liigetele wälja jagatud lehed rahwaarwu kohta 1897. a. Siin on wälja jäänud maakotade nimed; hakkab peale: Wõrumaa, Järwamaa, Wiljandimaa, Saaremaa; Järwamaa ja Wirumaa — siis on arw; siis tuleb Tartumaa, Wõrumaa, Pärnumaa, Wiljandimaa ja Saaremaa — siis on arw. Lõuna-Eesti üldises kokkuwõttes. Harjumaa, Läänemaa, Wirumaa jne.

Juhataja **A. Birk**: Kuulutan koosolekule waheaja.

Pärast waheaega jätkub koosolek kell ½10 õhtul.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Juhataja **A. Birk**: Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi.

J. Lõo (rhw.): Austatud rahwasadikud! Eelkõnelejad on küllalt ja rohkesti selle suure reformi tähtsust siin rõhutanud oma kõnedes. On selles suh-

tes meie lähemat ja kaugemat minewikku käsitanud, sellepärast ei taha mina neis asjus Asutawa Kogu kõrget tähelepanu oma peale juhtida. Ma tahtsin ainult seda tähendada, et meie rahwaerakonna rühmast eelkõnelejad ka juba iga kord on tähendanud, et meie rühm suurpõllupidamise likwideerimise ja põllumaa rahwa kätte andmise poolt on ja selles alati oma suuremat ülesannet on näinud. Teatawasti seisab sarnane nõudmine ka pahempoolsete programmis, ainult teed, mis sinna poole wiivad, lähewad meil lahku. Meie ei wõi kõiki neid teid ja wõtteid õigeks pidada, mille kaudu pahempoolsed erakonnad selle reformi teostamisele tahawad asuda. Peasiht on meil ühine, aga meie suuremad tähised reformi teostamise teel on järkjärguline maawõrandamine, nõndanimetatud ewolutsiooniline maareformi läbiwiimine. Meie oleme põhimõttelikult tasuandmise poolt, semmikauga kunni wana ilmakord meil maksew on. Praegune reform ei muuda seda mitte. Maa eest tuleb tasu anda. Rahwaerakond peab ka omanduse mõistest weel kinni, selle maareformi läbiwiimise ja teostamise juures. Rahwaerakonna esitajad on nii palju kui wõimalik maaseaduse komisjonis oma seisukohta kaitsnud ja läbi wiia püüdnud, kahjuks pole see aga neil suuremalt osalt mitte korda läinud. Maaprojekt, nagu ta siin esineb, on õieti pahempoolsete sotsialistide-rewolutsionäär-ide, sotsiaaldemokraatide ja tööerakonna kompromiss ja kokkulepe; see on nende saawutus.

Nagu igasugune pahempoolne projekt, kannab ka maaseadus enese küljes poolikuse tundemärke, samuti on ka tema äärejooned selguseta. Wõtame näiteks I peatüki, mis räägib wõõrandatawast maast. Seal näeme meie juba, et terwe reform oma kogu ulatuses, maakogu pinna kohta mitte läbi ei ole wiidud. Selles olen mina minu eelkõneleja proua Anwelt-Ostra'ga täiesti ühel nõul, et terwes selles reformis ainult pool osa maad on riigistatud, kuna aga teine pool wana wiisi seisma jääb. Härra Uluots kahtles küll selle juures, aga mina olen selles asjas teisel arwamisel. Ma leian kõigepealt paragrahwis 597, et kõik maad, mis seal on üles loetud, tulewad wõõrandamise alla. Mainitud paragrahw loeb üles mitmesuguste mõisate tüüpe, mis meil maal leiduwad, ja mõisamaade tükka, maatükka iseäranis (Landstellen). Wõõrandamise alla ei käi mõisamaade kül-

jest äralahutatud talukohad, mis ostetud. Seadus ei ütle seda küll selgelt välja, et nad riigi kätte üle minema peaksid, aga kaudselt võib seda sealt välja lugeda. Paragrahvide 2., 4. ja 6. juures, kus kõneldakse ostetud maast, öeldakse, et ostulepingud jäävad jõusse. Kuid § 597-ga ei ole siis kõik asjad korras, seal on suur auk sees ja selle läbi libisewad õige suured maatükid wõõrandamise wõrgust läbi.

Wõtame § 1 esimese väljalõike punkt 2, siis leiame meie sealt, et wõõrandamise alla ei kuulu maatükid, mille kogusuurus omanikkude käes üle 150 dessatiini põldu ei ole. See on 450 wakamaad põldu. See on hea suur kogu maad, põllukogu poolest, aga arwesse wõtmata jäetud on siin heinamaad, karjamaad ja metsamaad, mis sellel maatükil veel olla woiwad. Neid kõiki juurde arwates, võib selle maakoha suurust võib olla 1000 wakamaa peale arwata. Võib olla ka samapalju tiinusidki. Meie ei tea mitte, mispärast see paragrahw siia on üles wõetud, aga igatahes on selle mainitud maatüki wõi mõisa omanikul väga kerge maawõõrandamisel sellest reformist üle libiseda, lihtsalt juba selle läbi, et ta selle põllupinna, mis üle 150 dessatiini ulatab, sööti jätab. Kui nüüd wõõrandaja ametnik tuleb ja küsib, palju tal maad on, võib olla mul on alla 450. wakamaa põldu ja sellepärast minu mõis wõõrandamise alla ei käi. Nüüd tuleb sel ametnikul otsustada, mis sööt on ja mis põld; siin laieneb muidugi niisugune omawoliline asjaotsustamine, et kõik maatükid sellest wõõrandamise wõrgust läbi libisewad. Siin tahetakse öelda, et lõpus on üks punkt, — kui maatükid mitte rüütlimõisad ei ole. Need maatükid on aga suuremalt jaolt mõisatest ära lahutatud, ütleme teisest seisusest isikule ära müüdüd. Siin on õieti sisulik moment sisse wõetud.

Teatawasti on rüütlimõisatest umbes 10—12% teisest seisusest isikute käes, see on, mitte aadeli, waid kaupmeeste, ärimeeste, ja suur osa ka niisuguseid wäikesi rüütlimõisaid on talupoegade käes. Need inimesed on oma tööhoole waral osa kodumaa pinda omale lunastanud, need isikud wõitlewad meie rahwawäes; on nad ise liiga wanad, siis on sõjawäljal nende pojad. Paljud neist on seal langenud ja nüüd nendelt wõetakse nende maalapp ära sellepärast, et seda rüütlimõisaks nimetatakse. Ma arwan, ta ei protesteerigi ka selle wastu, kui ta

ära andma peab, ta ehk ei ole seaduse wastu, nendest on wõinud mitmed oma werd isamaa eest ohwerdada, siis woiwad nad wast seda maalappi ära anda, aga siiski paneb selle inimese küsima, et miks jääb tema naabrile mitu korda suurem maatükk alale ainult sellepärast, et see „Landstelle“ on, kuna tema mõisa ära wõetakse, sest et ta rüütlimõisa on. Tulewikus seda ajaloolist wahet ei saa olema. Koormatused ja maksud jagatakse ühetasa ära, nii et „rüütlimõisa“ ja „Landstelle“ ajalooline nimetus on, aga tegelikku tähtsust tal ei ole. Ja kui see inimene küsib meie käest, miks wõtate minult maatüki ära ja jätate naabrile alles, kes võib olla koguni „shotlane“ on, siis arwan ma, et meie sellele inimesele rahuloldawat wastust anda ei saa.

Igatahes olid sotsiaaldemokraadid ka selle poolt, et see parandus üles wõtta, olgugi et rahwaerakond nõudis selle väljaheitmist niisuguse normina. Wõõrandamisest wabaks jääb küll talumaa, kuid rippuma jääb ähwardus, et eestkätt wõtame mõisad ja teistkätt tuleb talumaade kord. Aga siiski ei ole see veel nii oluline, kui see kitsendus, millega § 3 tabab. Nimelt, et keegi eramanduses olewat maad maareformi läbiwiimisest saadik wõlgadega koormata ei tohi. Öeldakse, et seda on sellepärast tarwis, et maaga sahkerdamist ära hoida ja niisama ka maade wõlgadega koormamisele piiri panna. Selles asjas peaksime ka nüüd wäljamaa eeskuju silmas pidama. Oleks wõinud seda ju iseäraliku seaduse läbi ära tähendada, kui palju keegi maad omandada võib, isegi iseäraliku wõlgadega koormamise piiri maksuma panna, nagu wäljamaal uuemal ajal läbi on wiidud. Ma ei saa aru, miks põllutöoministeeriumile see tähtis peab olema, kust Tagametsa külast Jüri wõi Jaan oma wäikese talu oma pojale annab wõi oma tutawale müüb, wõi kohalikust laenuühisusest krediiti wõtab. Kui nüüd tõepoolest see reform niisuguste kitsendustega läbi wiidaks, siis peaksid maal ja linnas olewad laenu- ja hoiuühisused oma ukseid sulguma, sest nende operatsioonid seisawad krediitide andmises wäikepõllumeestele. Mispärast just põllutöoministeeriumi kätte antakse, kus ju iseenesest palju tööd on, selle maareformi läbiwiimine. Minister ise ei saaks sellega ju ikkagi mitte hakkama, waid peaks isesugused ametnikud olema, kes ilma juhtnöörideta siin toimetawad, nagu

nad ise arwawad. Kui miskit inimesele keelatud on, siis otsib inimene ikka teid, kuidas seda luba kätte saaks ja see wiiks jällegi ametnikka kuritarwitustele.

Mis nüüd puutub tasuküsimusse wõrandamise juures, siis jääb rahwaerakond ikkagi selle juurde, et tasu anda. Nii kui ma enne tähendasin, ei saa meie sellest küsimusest mitte mööda, sennikaua, kui kapitalistlikus ja omandusõiguse ilmakorras elame. See ilmakord nõuab, et warandused ilma tasuta, ilma teenuseta ühe käest teise kätte mitte üle ei läheks. Kui nüüd tahetakse seda printsiipi läbi murda, kui tahetakse wõtta ilma tasu andmata, siis loome niisuguse seisukorra, et kui täna wõtame meie, siis homme wõetakse meilt sellesama õigusega. Sellega päästaksime lahti omakasu püüdmise alaväärtuslikud instinktid hulkade seas.

Siin on pahemalt poolt ära tähendatud ja käsitatud seda tõsiasja, et meie ajaloolised orjastajad on mitme wõrra meie käest seda wõtnud, mis nende maad ja inwentaar wäärt on. Ja õieti peaks see inwentaar nüüd tasuks ära wõetama. Kuid ma arwan, et neid kannatusi, mis meie rahwas läbi on teinud, kullaga ja ühegi waraga üles kaaluda ei saa, et sellega, kui meie ühe täku, warsa wõi lehmamullika ilma tasuta ära wõtame, nüüd seda suurt ülekohut heaks teha saaks. Seda ei usu ma mitte ja meie iseteadlik, töökas ja edasipüüdw rahwas seda mitte ei nõua. Ma arwan, Lääne demokraatia ei paneks meile mitte pahaks, kui meie oma aumehe kohust täidame ja wõlad ära õiendame, kui meie kõik nende wastu, kellega meil minewikus tegemist olnud, oma rehknungid ja oma arwed õigeks ja selgeks teeme. Kui nüüd üle minnes siin selle normi juurde läheme, mis § 11 tähendatud: elawa inwentaari eest tasu määramisel wõetakse aluseks turuhind 1914. a. Siin ei saa rahwaerakond seda hinda õigeks tasuks inwentaari eest tunnistada. Turuhind 1914. a. oli wahest ühe inwentaari objekti eest 50 r., mis nüüd 2.000 wõi 3.000 m. maksab, see oleks üks kahekümnendik wõi üks kolmekümnendik osa sellest turuhinnast, mis nüüd maksew. See ei oleks õige, waid see oleks õieti õiglase tasu pilge. Ma arwan ka, et mitte praegust turuhinda maksta ei saa, sest meie peame ikka arwesse wõtma, et kui meil siin midagi jagada wõi wõtta weel on, siis meie rahwawäel, kes oma rinnaga waenlast tagasi on tõrjunud, selle juures ka on

õigus otsustada. Oleks peipsitagune laine saanud siin rohkem laiali laguneda, siis ei oleks meil inwentaari jagamisest ja wõtmisest juttugi olnud. Eraomandus on hoopis siit wälja jäetud, sellepärast et tema wahest maapinna kuritarwitamisele wiib. Aga kui need kuritarwituse tundemärgid tema küljest kaotataks, jääks ikka eraomanduse instituut oluliselt selleks, milleks tema praegu on olnud, nimelt edasikandwaks ja wiiwaks wooluks meie wäikepõllupidamises. Wäikepõllupidamine on eraomanduse najal just nii kaugele jõudnud, et tema suutis 5-e aastast sõda auga wälja kannatada ja seda weelgi suudab teha. Mitte ainult üksikute inimeste eraomanduse õigust ei tuleks siin maksma panna, waid õige laialt tuleks seda omandusõigust ka kogukondlikkudele asutustele, linnadele jne. anda. Riik ei saaks kokku kuhjata kõiki maid ega neid demokraatlikult walitseda, waid seal tuleks osa omawalitsuste asutustele anda, kes neid oma poolt põlise rendina wõi kuidas nad heaks arwawad linnadele ja asutustele edasi annawad. See külg on siin projektis hoopis silmade wahel jäänud ja selle wäljaarendamise peale tuleks redigeerimise juures küll tähelepanu pöörda.

§ 11 on kuulsad negotiorum gestores, kelle kohta härra Uluots arwas, et siin peaks Rooma õiguse juurde tagasi minema; aga mina wõiksin härra Uluots'a trööstida, et see õiguse-instituut on ka meie kolmandas köites olemas §§ 4423—4453. Mina pean Wene teksti tarwilikuks sellepärast, et meie riik on endine Wene riigi osa ja tarwitame ka Wene seadusi algtekstiks. See seaduse paragrahw, nagu kõik teised, kannab oma küljes rutulsuse tundemärki, mis seal maaseaduse komisjonis arutamisi läbi tuli. Seal lõpetati wahest pooletunnilise koosoleku järele kõnelejate nimekiri, wõeti paragrahw käe ülestõstmisega wastu ja niisuguses tempos läks ta I-sel, II-sel ja III-dal lugemisel. § 12 oli üks kitsikuse põhjus, kus ei teatud midagi muud asemele panna. Härra Olesk juhtus seal olema, tal tulid meelde negotiorum gestores, et seal endised omanikud mõisates talitada. — See küll troostiks Uluots'ale pole. — Seal on üks teine auk, see § 4429 ütleb, et need negotiorum gestores wõiwad ka warandusi oma käes pidada ja hoida, kui nad ka otsekohe tasu ei saa, üle anda ei pruugi, nii et kui meie nende negotiorum gestores mõisaid ja maid üle

wõtma läheme, siis peaksime otsekohe raha laua peale laduma.

Tuleme nüüd selle kõigeõrnema punkti, nimelt rahaküsimuse juurde. Eelnõus on ainus § 32, mis seda wahest puudutab; see lõpeb sellega, et asutatakse maapank. Kuidas see pank aga töötab, kust ta kapitaal võtab, selle kohta ei ole midagi öeldud. Kui aga maapank asutatakse, siis peaks teada olema, kui suuri summasid see maawõõrandamine tarvitab. Igatahes ei wõi ta wõõrandatava maa eest turuhinda maksta, kuid õiglast tasu peab ta siiski maksma, sest see summa wõiks üksi olla sada miljonit inwentaari eest. Selle wastu tuleb nimelt vähemal arwul maksu määrata. Kui maasaajate arw 40.000 arwata, arwas härä Uluots, et iga mees 50—60 tuhat marka tarvitab. Ütleme aga, et nad tarwitawad 10.000 marka, siis tuleks 400 miljonit marka. Nii, et tuleks pangal, kui ta seda operatsiooni tahab läbi wiia, umbes 600 miljonit marka maksta. Selle kohta meie eelnõu wastust ei anna. Mis siin aga küll ohtralt leidub, nagu härä Uluots tähendas, see on riiklik kontroll. Maaseadus sunnib põllupidajaid toimetama walitsuse määratud eriteadlaste juhatusel. Ka see paralleel, mis härä Uluots tõmbas, et meie õieti wanast ajast uude keskaega läheneme, on sellepoolet iseloomulik, et ka meie Eesti wabariigi mehed tõepoolet talitawad nii, kui wanas Roomas. Meie peame sõjawangidega wõidu põldu harima, ja kui sõda edasi kestab, meie Wene wange rohkem saame, siis peaksime nad põllutööle saatma ja meil kujuneks orjade, wangide läbi haritud põllutöö riigimõisate juures. Nii et selles oleks terake tõtt igatahes, kui meie niisuguse maareformi läbi wiime, siis me tõepoolet mõnesugusele keskajale lähene, wastu sammume. Siin on nüüd, iseäranis pahemalt poolt, uhkeid käeliigutusi tehtud ja rusikat raksutades tõendatud, et nemad surewa ilmade tolmu oma küljest maha raputawad. Mina aga leian, et nemad tsaariaegses umbses õhus elawad, et nende ülem tarkus ja walitsemiswiis selle peale wälja tuleb: luban, käsin ja keelan. Kui teie nüüd tõepoolet tahate Lääne-Euroopa demokraatia poole wälja jõuda, siis peaksite küll seda õudset bürokraatlikku waimu, mis teie erakonnas olemas, mis teie juures olemas, kui ka teie poolt soowitatud seaduseelnõu juures awalikuks tuleb, wälja tuulutama; muidu ei jõua teie

Lääne-Euroopa demokraatia juurde wälja, waid eksite teisel pool Naroowat asuwa kommunismi juurde. (Kiidua waldussed paremal pool.)

(Sekretääri kohale asub sekretäär H. Martna.)

A. Jürman (maal.): Meie wõiksime ja on ka senni arutatud maaseaduse eelnõu kahest seisukohast wälja minnes, nimelt poliitilisest ja majanduslikust. Suurem osa kõnelejatest on senni maaseaduse eelnõu arutades peatanud peaasjalikult poliitilise momendi, poliitilise tähtsuse juures, mille peale nemad iseäranis suurt tähtsust panewad, toonitades, et praegu pidawat meie poliitilise momendi mõju ja tähtsust eesrinnas silmas pidama ja alles selle järele wõiksime majandusliku külje peale rõhku panna. Siin tõuseb küsimus, et kui hinnata seda seaduseelnõu, mis kauge ja põhipanewa majandusliku ulatusega on, üksi poliitilisest seisukohast, kas meie ei tee siis suurt eksisammu, mida ma wäga kardan. Kas oleks meil sellest kasu, kui meie end ainult poliitiliselt saaksime läbi lüüa, teisest küljest aga majanduslik alus, mille peale meie tulewane riik rajatakse, täiesti kokku wariseks? Neid kahte seisukohta peame meie alati ühtlasi silmas pidama. Meie oleme näinud selle lühikese aja jooksul, kus riiklikult iseseiswad oleme olnud, kui raskeks läheb just meie riigi majandusliku elu ülespidamine. Kui meie riigimajanduslikku külge ei suuda parandada, kui meie majanduslik elu weel halwemaks läheb, siis ei aitaks mingisugused teised headused. Kuigi meie end poliitiliselt oleksime tugewaks teinud, siiski oleksime meie kokkuwarisemisele määratud, ja riik kui niisugune ei saa püsima jääda, kui tal ei ole küllalt majanduslikku jõudu. Kui meie nüüd sellest teisest seisukohast waadates ei lase ennast esimesest ära pimestada, siis peab ütlema, et praegune maaseaduse eelnõu ei kannata mitte arwustust wälja.

Meie küulsime maaseaduse komisjoni esimehe esimesest wäljaastumisest, et maaseaduse eelnõu on puudulik, ja ta ise tõi näiteid ja tegi tähendusi selle kohta, milles see seadus lonkab. Ma ei ole senni mitte ühegi eelkõneleja suust kuulnud weel tõendust wõi oletust, et käesolew maaseaduse projekt küllalt hea oleks. Üks kõneleja leiab seaduse liiga pahempoolse, teine liiga parempoolse olewat, kuid ühesugusel arwamisel on kõik selles, et seaduses on

paljud wahekorrad selgitamata jäänud, mispärast ta puudulik on. Ja nüüd tuleb küsida, arvesse wõttes seda, et maaseadus peab meil üks põhipanewamatest ja üks kõigesuurema ja kõigelaialisema tähtsusega töö terve Asutawa Kogu töö hulgas olema, miks on siis seda kõige tähtsamat tööd tehtud sedawõrd pealiskaudselt, et tema kellegi silmis armu ei leia. Mispärast on tõtatud selle mitteküpse seaduseelnõuga, miks ei ole teda küllalt walmida lastud, et alles siis Asutawas Kogus arutamisele wõtta? See nähtus, et mitte küllalt väljatöötatud seaduseelnõud arutamisele tulewad, kordub tihti. Meie pahempoolsed erakonnad püüawad massile meeldimise püüetes üksteisest ette joosta, millepärast erakonnad ei saa otsustada ühtegi küsimust kainelt ja külmalt arutades. Nende kõrwalmõjude all ruttamine tuleb ka selle seaduse juures ilmsiks. Küsitaw on aga, kas on rahwal sellest kasu? Et meil rahwas väga hästi teab, kui suure tähtsusega see maaseaduse eelnõu on ja kui näidatakse, et tööküpsuse pärast tarwis on weel seaduseelnõu kallal töötada, et täiesti walminult Asutawale Kogule ette panna, siis oleksid kõik sellega nõus olnud, ja siis ei oleks niisugune juhtumine ette tulnud, kui nüüd, kus meie mitte küllalt walmis seaduseelnõu ees seisame.

Ma peatuksin ainult maaseaduse majandusliku külje juures, jätaksin kõrwale selle poliitilise tähtsuse, mis sellele maaseadusele antakse. Waataksime esiteks seda kohta, § 2, kus öeldakse, et sellest momendist peale, kus see seadus jõusse astub, see on, kui ta „Riigi Teatajas“ välja on kuulutatud, on kõik mõisad ühes kõige inwentaariga riigi omandus. See on väga suure tähtsusega sündmus põllumajanduslikus elus: korraga, tunni pealt, kuulutada terwelt pea pool maad riigi omanduseks, ilma et enne seda walmis oleksid need jõud ja asutused wõi organisatsioonid, kes seda ülesannet oma peale wõtaksid. Kui meie waatame seda, kuidas meil senni mõisate ülewõtmine on kestnud, mis praegugi weel edasi kestab, siis näeme, mul ei ole küll ametlikka arwusid käes, aga nii palju kui ajalehtedes näha, on mõisatest, mis põllutööministeeriumi alla on üle wõetud, pläneeritud 76 mõisat. Nüüd tuleb küsida, et sellest momendist, kus mõisad lähewad riigi omanduseks, kui ma ei eksi, siis on meil umbes 1100 mõisat, senni on suudetud, ütleme $\frac{1}{2}$ aastaga tükeldada 76 mõi-

sat paberi peal. Missuguse aja jooksul suudetakse tükeldada kõik mõisad? Siin tehti esiti märkus, kui räägiti „negotiorum gestores'idest“, et see ei kestwot rohkem, kui wahest see aeg, kui sõidetakse mõisat üle wõtma, nõnda 24 tundi. Selgub aga, et $\frac{1}{2}$ aastaga on suudetud ainult 76 mõisat ära planeerida. Välja antud tükeldatud kujul arwatawasti weel vähem, mille kohta ministeeriumi esitaja pärast kindlaid teateid ehk wõib anda. Sellest näeme, et kõigi mõisate korraldusega tuleb rehkendada paljude aastatega, mitte 24 tunniga. Sellepärast tuleb walitsusel otsekohe leida jõude, keda ametisse panna mõisate walitsejateks. Nagu üks eelkõneleja tähendas, ei wõida nende meeste kätte, keda kõigerohkem wihatakse, kõike seda maad ja warandust jätta.

Kes hakkab neid mõisaid walitsema? Tuleb 1100 uut walitsejat leida. Kui meie praegu küsime, kas senni on leitud küllalt kohaseid jõude, kelle kätte mõisatepidamist usaldada, siis peab ütleva, et neid küllalt mitte ei ole. Kas seeläbi ei satu suur riiklik warandus sellesse seisukorda, et ta põllumajanduslikult enam midagi sisse ei too? Riik ei ole maapinna riigi omaks deklareerimise läbi majandusliku sissetuleku seisukohalt midagi kätte saanud. Kas ei oleks siis õigem, kui minnakse välja kõigi erakondade poolt soovitawa wäikepõllupidamise asutamisele suurpõllupidamisest, et tehtaks seda siis tarwiduse ja jõu järele. Nii et ei deklareeritaks korraga kõiki maad riigi omanduseks, waid selle järele, kuidas jõutakse tegelikult wäikekohti asutada. See oleks siis loomulik tee suurpõllupidamise ära kaotamiseks ja uute wäikepõllupidamiste loomiseks. Siin aga, nagu kuuleme, ei rehkendata nende majanduslikkude oludega, waid jäetakse teise seisukorda, mis aga minu arwates põllumajanduslikult väga kardetawaks wõib saada. Kui on aga tarwis mingisugust poliitilist surwet awaldada, siis wõiks seda ka otseteed teha, mitte aga põllumajanduslikult wale sammude astumise läbi.

Peatähtsus selles maaseaduse projektis tulewase põllumehe seisukohalt waadates langeb selle osa peale, kuidas wõõrandatawat maad kawatsetakse põllumeestele tarwitada anda. See on, kuidas mõeldakse mõisaid tükeldada ja kuidas mõeldakse neist wäikepõllupidamise alal iseseiswaid kohte luua. Selle kohta on

§ 19 nii palju öeldud, et riigimaad antakse põllumajapidamiseks põliselt tarvitada väikemajapidamiste näol. Siin nüüd teeme kõigesuurema hüppe, senni tarvituselolnud põllumajapidamise wormides. Senni oli meil ligi pool maast suurpõllupidamise all, missugune nähtus otseskohest ja põhjalikku muutust nõudis tõelise teadmisega kooskõlas, et väikepõllupidamine kasulik on. — Ei ole aga sellest kaua aega tagasi, kui sotsiaaldemokraatlik erakond ainult suurpõllupidamist kasulikuks tunnistas ja tema heaks võitles, kuid nüüd on meie Eesti sotsiaaldemokraadid oma seisukohta muutnud ja väikepõllupidamise kui niisuguse elujõuliseks tunnistanud. Praegu kahtlewad veel ainult sotsiaalrewolutsionäärid väikepõllupidamise jõu juures. Nende esitaja kõnest kuulsime soovi, et tuleks suurpõllupidamine teisel alusel sisse seada, sest ta olla siiski rahwamajanduslikult kasulik. Sedasama kahtlust äratas väikepõllupidamise tulukuse kohta siin üks teine eelkõnelejatest, kes püüdis tõendada, et väikepõllupidamise majanduslik sisseseadmine, majade ehitamine nõuaks niivõrd palju kapitaali, et meie lõppude-lõpuks üldse mingisugust majanduslikku kasu ei saa.

Tegelikud elunähtused on tõendanud, et loomulikkudes oludes arenew väikepõllupidamine suudab võistelda suurpõllupidamisega. Väikepõllupidamine, mis on seisnud meil eraomanduse alal, areneb elujõulisemalt. Kuidas ja missuguse elujõu omandab väikepõllupidamine, kui tema rajatakse meil riikliku rendi peale, seda ei ole meile elu näidanud ja niisugust väikepõllupidamist meie praegu veel ei tunne. See on laialisemas mastaabis niisugune uus katse, mida ilma armuta läbi katsutakse wiia, kus väikepõllupidamine ainult rendikohtade peale rajatakse. Kuid ma tulen selle juurde pärast tagasi. § 19 ütleb, et põllumajapidamiseks antakse maatükid ainult väikepõllupidamiste näol, ilma et siin oleks väljawõtet ette nähtud. Nüüd tuleb meil küsimus, kas ei tule siiski erandid ette, kus meil põllumajapidamises suurpõllupidamine tuleb järele jätta. Need on üksikud juhtumised, mida aga siiski ette nägema peab. Ma mõtlesin igasuguste katseasutuste peale. Käesolewas seaduseelnõus ei ole seda sugugi ette nähtud. Ja kui meie seda projekti võtame kui projekti niisugusena, mille järele peab ja ollakse sunnitud käima, siis

selle seaduse järele meie ei või niisugust katseasutust awada, mis oleks suurem kui väikepõllupidamine. Praegu on Toris suurem hobustekaswatamise asutus, mis tarvitab suuremat põllupidamist. Ainult eeskujulikult suurelt sisse seatult on hobusekasvatuse asutuse pidamine kasulik. Selle projekti jõusseastumisega peaks ka see katsejaam ära kaotatama, sest ta kui suurpõllupidamine ei või alale jääda. Veel on teisi kawatsusi, mis nüüd ära peawad jääma. Hiljuti oli maa-konnawalitsuste asemikkude koosolek, kus palju mõisaid ära tähendati, mida tahetakse jagamisest wälja jätta, et mitmesuguseid katseasutusi, nagu sordi- ja seemneparanduse jaama, katsejaama ühes põllutöökooliga sisse seada. Maaseaduse projekti § 19 punkt a määrab kindlasti ära, et põllumajapidamiste otstarbeks antakse maad tarvitada ainult väikepõllupidamise näol. (W a h e l h ü ü d e d : L u g e g e t e i s i p u n k t e !) Teistes punktides ei ole enam juttu põllumajapidamise liikide kohta, mida üks punkt a ära määrab. Nii on punkt b öeldud: hariduslikkudele, omawalitsuslikkudele, ühistegeliste, kaubanduslikkudele ja tööstuslikkudele asutustele antakse maad pikajaliseks tarvitamiseks. Punkt c räägib rendileandmisest üksikutele isikutele ja lõpuks punkt d, et ka riik võib maid oma kätte pidamiseks jätta. Nõnda ei seisa kuskil, mis punkt a all määratud põllupidamise wiisis erandid lubaks läbi wiia. Punkt a ütleb aga selge sõnaga ära, et antakse maad põllumajapidamiseks väikemaapidamiste näol. Teisiti ma lugesin ei mõista. Wahest on küll mõeldud teisiti, kui siin seaduses kirjutatud, kuid see asja ei paranda. Tähtis ei ole see mida mõtleme, waid see, mis on üles wõetud.

Edasi peataksin ma selle seisukoha juures, kus meie põllupidamine ainult põlise rendi peale rajatakse. Ehk küll ühe eelkõneleja poolt tähendati, et selle mõiste alla olla koondatud ka maa eraomanduseks ostmine, siiski luban enesele arwata, et selle seaduse wäljaandjad, kes oma enamuses maa eraomandust eita-wad, teisel arwamisel on ja siin ainult põlist tarvitamist mõistawad, kuna maa riigi omanduseks jääb. Kui meie waatame seadust sellest seisukohast, siis toob see meile sedawõrd palju uut, et meie waikides mööda minna ei saa. Sellega rajatakse meie väikepõllupidamine sootu teisele alusele, luues hulga uusi

riigirendikoha pidajaid. Missugune see põline tarvitamine on, kas võib tarvitaja maad surmani pidada, mille järele koht jälle riigi kätte läheb, või jääb selle juures kohapidaja omastele ka pärandamise õigus? Midagi sellest ei ole seaduses ette nähtud. Võib arvata, et tarvitamise õigus kestab 20 või 30 aastat või koguni 6 aastat, see jääb kõik lahtiseks. Uutele põllumeestele ei ole see mitte enam ükspuhas, kas ta saab maad 6 või 30 aastaks oma kätte, või jääb temale veel õigus seda kohta pärandusena edasi anda.

See wahekorra selgitus oli kord maa-projektis sees ja tuli komisjonis teisel lugemisel arutamise alla, kus leiti, et need punktid, mis puudutasid maa üleandmist põllumehele või riigile jne. ei olnud küllalt välja töötatud ja et komisjon oma töö lõpetamisega liiga tõttas, siis ei hakatud selles asjas mitte palju pead murdma, ega neid uuesti välja töötama, vaid sellekohase ettepaneku peale jäeti need punktid seaduseprojektist välja. Midagi ei räägitud maaseaduses selle kohta, mida uus põllumees, kes maad saab, põnevusega ootab, see on wahekorra põllumehe kui rentniku ja riigi kui maaomaniku vahel. Põline maatarvitamine, mis meie maaseaduses täiel määral läbi viiakse, on esimene suurem katse, mis sel alal tehakse. Mõnelt poolt tuuakse ette, et Uuel-Meremaal olla põline rent sisse seatud ja see olla väga hea. Peatame sellepärast põlise rendi juures ja vaatame, kuidas ta Uuel-Meremaal sisse seatud on ja kas ta senni nii hea on, kui seda kiidetakse. Seaduses, mis Uuel-Meremaal 1885. a. anti, määrati ära, et pärisomanduseks ostmise kõrval ka põline tarvitamine sisse seataks. See tarvitamine oli kindlatesse vormidesse ära määratud ja selle kestvuse aeg oli 30 aastat. Seal oli öeldud, et 30 aasta jooksul on see põline tarvitamine kindel ja oli ka seal juures kindel rent 5% koha väärtusest määratud. Kes niisuguse tingimisega koha omandas, sellel ei olnud õigust kohta päriks osta. See seadus sünnitas 2 aasta jooksul põllupidajate hulgas nii suurt wastolu, et ta 1887. a. ühes ministriumiga kukutati, kes selle sundslikult maksma pani. Seadus võeti uuesti tarvitusele muutusega, et põlisele tarvitajale antakse õigus kohta eraomanduseks osta. Täheandab, tegelik elu liukas ainult põlise rendi ümber. Pärast seda tehti jälle uus katse 1892. aastal ja

nimelt nõnda, et mitte enam põliseks tarvituseks ei antud maad põllumeestele, vaid pärandatawale rendile. Seal mõisteti juba selle all seda, et kui riik annab rendile ühe talu, siis on see pärandataw, ja riigil ei ole enam õigust seda talu milgil kombel rentniku käest ära võtta. Selle juures määrati ära kindel rent ja määrati ka tähtaeg ära ja nimelt 999 aastat. Siis võis põllumees tõesti teada, et nüüd, kus ta saab niisuguse maa omale pärandatawale rendile, siis on see ka kindel. Niisuguses vormis tuntakse seda seadust Uuel-Meremaal.

Kui meie edasi otsiksime maaseaduse eelnõus punkti, mis nimelt uutele kohtadele nende rendi lähemalt ära määraks, siis sellele küsimusele ei anna see projekt mitte wastust või meie leiame ühe paragrahwi, mis tahaks wastust anda, see on § 31. Sealt loeme: Maa teenimata väärtus, mis oleneb maapinna headusest, geograafilisest seisukohast ja nõnda edasi, pannakse maksu alla wastawas suuruses (differentiaalent). Sellest paragrahwist ei ole mina senni veel mitte aru saanud. Kui see paragrahw komisjonis ette pandi, siis küsisin ettepanija käest selle paragrahwi kohta lähemat seletust, mida ta selle all mõistab, siis ei suutnud ka tema wastust anda. Komisjoni enamus leidis siiski, et see on ikkagi paragrahw, mida häälteenamusega otsustati vastu võtta. Näib, et selle paragrahwi ettepanijal on alaline hirm olemas maa eraomanduse eest ja sellesse projekti seda paragrahwi ette pannes ei ole temal seda ette tulnud, et meil selles projektis on otsustatud maad riigi omanduseks jätta, mitte enam eraomanduseks müüa. Kui meie räägime maa teenimata väärtusest, see on põllumajanduse mõttes see osa maaväärtusest, mis on juurde kaswanud, ilma et põllumees selleks midagi kaasa oleks aidanud. Näiteks kui põllumees ostab ühe koha ja maksab tema eest 5.000 marka ja 10 aasta pärast müüb ta selle ära ja saab koha eest mitte enam 5.000, vaid 20.000 mk., kuna tema ise on wahest maaparandusi teinud umbes 5.000 mk. ette. Nii sai põllumees 10.000 mk. nagu kingitusena. See tuleb sel korral ilmsiks, kui meil on tegemist maaga, kui eraomandusega. Kõigerohkem waieldakse selle wastu, et eraomanik maa teenimata väärtuse omale saab, mis tema otsekohesest waewast ei tulnud. Maaväärtus võib tõusta sellest, et seltskondlikul ettevõttel parandati

teid wõi ehitati sealt kohalt raudtee läbi, mis maa väärtust sellekohaselt tõstis. Nüüd aga küsimine: kui on maa tunnistatud riigi omaks, kuidas ja kellelt mõtleb riik maa teenimata väärtust veel sisse kasseerima hakata? Maa on juba riigi omandus ja sellega ühtlasi ka iga sugune tema väärtus. Kui maa on turukaup, mida siis on, kui tema kohta eraomanduse õigus maksab, siis määrab turg maa kohta teenimata väärtuse kindlaks, ei ole aga maal enam turuhinda, siis ei saa meie tema teenimata väärtust üldse kindlaks määrata. Edasi öeldakse § 31: „mis oleneb geograafilisest seisukohast ja maapinna headusest“. Kujutame endale ette ühe lapi maad õige suures rohtlaanes, meie kodumaal seda ei leita, — esimese numbri maa, jõgi jookseb läbi, ilusad järwed on olemas, aga tal pole teid ja raudteest on ta kaugel, nii et keegi sinna ei asu. Küsige nüüd, kas on sellel maal väärtust ja kui suureks määrate ta rendi? Tore geograafiline seisukoht on ülihea asi, kuid keegi põllumees toreduse eest ainult renti ei hakka maksma. Ma saaksin aru, kui räägitaks siin rendi äramääramise juures majanduslikust seisukohast, sest geograafilisel seisukohal ei pruugi mingit ühendust olla majandusliku seisukohaga. Sellepärast jääb see terve § 31 mul arusaamataks ja ma ei mõista, mis sellega tahetakse ära määrata.

Wõtame näiteks kuskilt niisuguse mereäärse koha, kas Kaspia mere ääres, kus on kõik need tingimised, mida selles paragrahvis ette nähakse, kuid põllumehele wõib see koht väärtusetu olla. (W a h e l h ü ü d e d p a h e m a l p o o l.) Kui teile Kaspia meri ei meeldi (N a e r), võtame näiteks Pärnu lahe äärest Tahkuranna wõi Orajõe wahel liiwakünkalise koha. Ilus meri on juures, geograafiline seisukoht hea, aga maa on jälle liiwakünkaline. Mille eest tahate sealt renti võtta, kas ilusa geograafilise seisukoha eest? Teine asi oleks, kui kalapüüdmise eest renti võtaksite, kuid sel ei ole midagi ühist maarendiga. Nii ei jõua meie selle seaduseelnõu järele mingisugusele otsusele, kuidas riik maa eest renti hakkab võtma, mis aga uusi põllumehi kõigerohkem hurvitab. Meil seatakse põline rent sisse, ilma et sellel põlisel rentnikul jääks õigust seda maad omandada.

Kuid siis tõuseb küsimus, kas ei ole see samm põllumajanduslikult küllalt liig kardetaw, kas meie põllumajandus saab niisama wälja arenema oma rikkuse poolest,

kui ta seda praegu on. Kui meie tõele au anname, siis peame tõesti tunnistama, et meie riigi kandew majanduslik jõud on meie põllumees, ilma meie põllumehega ei oleks Eesti riiki. Kui teie nüüd wõtate ja waatate, et meie põllumees, wäikepõllumees, on arenenud nii kaugele ainult eraomanduse õiguse põhjal, et maa nii suurt wilja on kandnud, kas ei anna see tunnistust suurest jõust ja sellest, et see majanduslik ala on õigele põhjale rajatud. Kas meie tohime siis niisuguseid katseid teha, mis selle jõu ära kaotada wõiwad, mille peale riiki tahame ehitada. Meie teada ei ole seda katset niisugusel moel kuskil veel tehtud ja ka praegu mujal teha ei juleta. Kui waatame uusi tekkinud wäikeriike, näiteks Tsheho-Slowaakia wõi Poolamaa, Kaukaasia wõi Soomemaa, siis näeme, et nemad ei ole mitte ükski niisugusele kõikuwale ja uuele pinnale oma riiki rajanud, sest nad ei ole veel ükski põllumajandust ainult põlisele rendile asetanud, nagu meil seda teha kaawatsetakse. Isegi sealsed sotsiaaldemokraadid on nõus, et maad antaks wäikepõllupidajatele eraomanduseks. Ei teinud nad seda wist mitte oma suurest rumalusest, waid midagi muud peitus selles. Teie usute, et teie sedawõrd tugewad olete ja seda paremini rajate. Ma ei waidle teie suure usu wastu, räägin seda sellepärast, et mitte mingisuguseid etteheiteid ei tuleks, kui juba liig hilja on.

Kui nüüd öeldakse, maa ei tohi kellegi omandus olla, see on küll ilus kuulda ja armas seda ka näha, kui see täide läheks, aga kas on ta läbiwiidaw. Meie wõiksimme deklareerida, kas see tegelikus elus suurte wapustuste eest hoiab, see on küsimus. Maa eraomanduse juures tuuakse kõigerohkem seda süüdistust ette, et eraomanik saawat juurdekaswu maksu omale, mis mitmesugustest oludest ära ripub, suuremalt jaolt mitte põllumehest enesest. Siin wõib aga maa juurdekaswu väärtust riigi omanduseks võtta mitmesuguste maksude teel. Sellel wiisil aga jääks maa ikkagi põllumehe omanduseks ja see on põllumajandusele suureks kasuks, sest põllumees harib oma maad koguni teisiti, kui sel korral, kui maa riigi omanduseks jääks. Meie wõime kodumaalt palju näiteid tuua, missugune wahe on riigikohtade ja eraomanduse kruntide wahel. Näiteks oli Eestimaal palju kroonuwalla talusid, kus rent nende kohtade peal õige wäike oli ja kohad see juures veel pärandatawad olid. Aga

siiski nähti igal pool kroonuwaldades, et nende majapidamine jäi kaugelt maha nendest eraomaniku taludest, kes sunnitud olid rasketes tingimistes omale maad omandama. Viimased panid palju suurema energia ja jõu oma maaharimise töödesse. Siin tuuakse tihti ette: no jah, see on see hull asi, et kui meie maad anname eraomanduseks, siis väikepõllumees teeb sedawõrd rohkesti tööd, et ennast ära tapab. Tähendab, töö rohkus hirmutab meie inimesi ja teeb neid eraomanduse wastasteks, wõi teiste sõnades öelda, uute väärtuse rohkemal arvul juurde loomine annab põhjust eraomandusele vastu seista. Ma küsin jällegi, kas ei ole niisugune waade kardetaw meie algawale riigile, kellel ei ole majanduslikult weel mingisugust kindlat pinda. Kas ei peaks siin just kõik jõu kokku wõtma, et majanduslikult rohkesti uusi väärtusi luua, et meid mitte riiklik pankrott ei ähwardaks?

Kui meie vaatame seda, kas on korraldusi selleks, kuidas antakse uutele kohtadele võimalust asuda sellele uuele maale; kuidas riik seda külge korraldab, mida ma nimetaksin sisemiseks koloniseerimiseks, siis ei leia meie seaduses selles suhtes muud midagi, kui § 32. märkuse, et kõike seda korraldab maapank ja punkt. Mis aga see maapank teeb, kuidas ta ennast organiseerib, kas ta jõuab abi anda, see on kõik lahtiseks jäänud. Mina aga näen, et sisemise koloniseerimise läbiwiimine meil mitte nii kerge ei ole, kui meil seda arwatakse. Ei suuda meie maa sisemist koloniseerimist läbi wiia, siis jääb see seaduseelnõu meil ilusaks dekoratsiooniks. Maad riigi waranduseks tunnistada on kerge, meie wõime seda kas homme päew teha, kui Asutaw Kogu seda soowib. Kuid iseasi on küsimusega, kuidas suudetakse uusi väikepõllumehi elujõulisteks teha ja seda pole siin seaduseprojektis ette nähtud ei ühe sõnagagi. See küsimus on aga nii suure tähtsusega, et ma leian, et teda oleks tarwis enne maaseaduse elluviimist ära otsustada. Riik peab asuma maareformi teostamisel uute väikekohtade asutamisele ja wäljaminekud selleks, et neid kohti elujõulisteks majapidamiseks muuta, poleks mitte wähesed, wõib olla, nõuab see riigilt 500 miljonit marka. Kust aga seda summat wõtta, on tõepoolest raske küsimus. Ilma riikliku abita ei suuda aga maawõtjad kunagi praegustel

tingimistel elujõulisteks põllumeesteks saada.

Ma usun, teie wõite sagedasti juhtumisi näha, et mees wõtab koha, kuid annab selle warsti teisele edasi; teine samuti kolmandale, sest nendest ükski ei suuda ennast põllumajanduslikult sisse seada. Kui sarnased nähtused hakkawad sagedasti korduma, siis on riigi majanduslik seisukord kõikuw. Teie ütlete, et jaotatakse maad, kus on majad peal ja terwe inwentaar olemas. Sarnaseid maid on aga wähesed: mõisate inwentaari ei jätku selleks, et nendest mõisatest tükeldataud talukohtadel elujõulist majapidamist sisse seada. Siin tulewad tingimata uued kapitaalid majade ja inwentaari ostmiseks kinni panna. Kui seda mitte ei suudeta teha, siis ei saa niisugune väikepõllupidamine üldse mitte ellu tõusta ja tükeldataud maa wõib sööti jääda. Toon teile piltliku näite. Kui edasi sõita Haapsalu poole, kus Taebla mõis juba ammugi tükeldataud on põllupanga poolt, siis awaneb teile imelik waade: õitsewaks on saanud need majapidamised, kus põllumehed on saanud kohad, kus väikene kandimehegi majakene peal oli ja mehel enesel osa inwentaari. Sööti on jäänud aga mitu head krunti, kus mingisugust maja peal ei olnud. Nad on söödis juba mitu aastat, ja ei ole põllumehi, kes neid wõtaks. Ainelist abi maja ehitamiseks kuskilt saada ei ole, riik oma abi ka ei ole andnud, ja nii seisab maa söödis. Kui see meie noores, majanduslikult algawas wabariigis korduks, mis jääb siis meie riigi majapidamisest järele? Meie praeguse maajagamise süsteemi juures panakse maajaotamise juures rõhku selle peale, et maakoht ainult ühte tükki mõõdetaks. Kui terwest põllust talukoht wälja mõõdetakse, siis peab sellest põllumaast osa heinamaaks ja karjamaaks jääma ja ainult osa põlluks. Sellega on kaks kolmandikku endisest haritud põllust heinamaaks ja karjamaaks jäänud. See on aga meil, kus praegu kibe terawilja puudus walitseb, väga kardetaw. Praegu peame meie suuri kapitaale wälja andma wilja saamiseks ja kui nüüd haritud põllud jäetakse maa alla, mis sugugi wilja ei kannä, siis on see meile põllumajanduslikult väga kardetaw, kuna mõned maasaajad sunnitud on wõib olla oma karjamaad enestele põlluks harima, mis ainult mitme aasta jooksul sündida wõib. Siis weel kuulus paragrahw 30, kus öeldakse, et maa tarvitamine kontrolli

alla käib. Põllumees peab maad nõnda tarvitama, kuidas riik ja tema agendid seda ette kirjutavad. Ma usun, kes vähegi meie põllumehe seisukorda praegu tunneb, iseäranis veel algawate põllumeeste seisukorda, see saab aru, et § 30 mainitud põllumeestele surnud punkt on. Teie võite teha mis tahate, aga seda punkti neile peale sundida, see oleks asjata katse. Algaja põllumees peaks siis kõigi kultuuri nõuete järele käima, mida ei suuda ka meie praegused enam arenenud põllumehed. See on lihtsalt võimatu. Seda paragrahwi üles võtta on küll ilus, aga sellegi pärast jääb ta surnud punktiks. Kui meie aga asja praktilisest seisukohast vaatame, siis ei tohi meil olla punkte, millel ainult deklareeriw tähtsus oleks. Selle § 30 all võime meie kõike mõista ja see punkt võib meie majapidamisele kardetawaks saada. Võtame lihtsa näite. Meil on tarwis väljamaa walutat. Teame, et oleme seda saanud siia maale kahe suurema aine läbi ja loodame ka edaspidigi saada, nimelt metsa ja linade läbi. Lina väljaweo läbi on meie riik põllumehe kaudu omale kapitalile soetanud. Võib olla leitakse tulewikus tarwilik olewat, võib olla juba lähemal aastal, et meil palju lina peaks olema. Määratakse siis ka, et põllumehed peawad ühe kolmandiku või neljandiku oma põldudest lina alla külma. Kui põllumees kohta käest ära ei taha anda, teeb ta nõutawa osa lina maha. Linahinnad määratakse põllumehele kindlaks, need on, kui ma ei eksi, üks kolmandik sellest hinnast, mis riik ise linade eest saab. Tähendab, kaks kolmandikku põllumehe sissetulekust saab riik omale, ühe kolmandiku ainult põllumees. Selle juures müüb põllumees kindlaksmääratud hindadega lina alla oma hinna, see tähendab alla selle hinna, mis linade kasvatamine ja harimine põllumehele enesele maksma tuleb. Kuid kas võib mingisugune majapidamine püsida, kui ta aineid peab produtseerima alla oma hinna? Kuidas võib siis põllumees niisugust seisukorda välja kannatada? Warsti peab ta koha riigi kätte andma ja ise linna kolima, kergemat tööd otsima. Nii kaugele võiks see § 30 meid wiia. Võib olla selle põhjal määratakse tulewal aastal põllumehele tubakakasvatamine. Selle punktiga on kõik võimalik teha riigil põllumehega, põllumehel aga ei ole mingisugust õigust wastu panna. See maaseaduse projekt on täis kohustusi, mis oleksid põllumehel

riigi wastu, kuna wastukohustusi meie ei leia. Jah, austatud Asutawa Kogu liikmed, tuletage meelde, et kõigesuuremaks tuliküsimuseks oli see, mis iseäranis pahemalt poolt toonitati, et endised mõisnikkude rendilepingud kannatasid ühekülgse all: seal oli kohustusi rentniku poolt omaniku wastu, aga rentniku kasuks mitte midagi. Kuid nendes olid siiski mõnedki paragrahwid rentniku kaitseks, mis andsid talle õiguse nõuda ühte või teist asja, mis aga selles projektis absoluutselt kõik puuduwad. See projekt on selleks suureks maaseaduse projektiks, mida meie kõik ootasime, kaugelt rohkem kui puudulik. Kas suudab või tahab Asutaw Kogu seda projekti põhjalikult läbi töötada; kui komisjon seda ei tahtnud või selleks aega ei leidnud, see jääb ka siin küsitawaks. Kui meie selle seaduse arutamise juurde asudes kuulsime peaministri ütelist, et ta loodab, et maareformi läbiwiimine suudab meile luua õitsewa põllupidamise, nagu see wahest Daanis on, siis lubage, et ma selle juures kahtlen. Meie ei ole üheski punktis astunud seda rada, kuidas on edenenud Daani, Rootsi või Norra põllupidamine. Meile on selles projektis wõetud põhimõtted täiesti wõõrad, ja mitte Lääne-Euroopa kultuurriikide eeskujul, waid palju rohkem sellele maale lähemad, mida meie eeskujuks ei taha, see on meie kuulus Wenemaa. Kardetaw oleks asi ja häda meile, kui meie wäikepõllupidamine ei õitse mitte selles suhtes, nagu Daani- või Norramaal, waid kui ta pannakse seda teed käima, mida nüüd Wenemaa sammub; siis toob ta ainult häda ja halbtust meie riigile.

Juhataja **A. Birk**: Kodukorra § 9 põhjal on kõnelejad oma järjekorra ära wahetanud ja sõna on rhs. Lehtman'il. (Kostawad hüüded: Waheaeg! Lõpetada! Edasi pidada!) Kuulen hüüdeid waheaega pidada või lõpetada. Panen hääletamisele ettepaneku koosolek lõpetada. (Hääletatakse.) Kes on selle ettepaneku poolt, et waheaeg määrata? (Hääletatakse.) Kes on selle poolt, et koosolekut edasi pidada? (Hääletatakse.) Enamus on edasikestmise poolt. (J. Temant, maal.: Pidage meeles, et homme kell 11 delegatsiooni koosolek on, oleks aeg täna lõpetada. — J. Seljamaa, töer.: Waadake, kuidas maaseaduse wastu wõideldakse. — J. Te-

mant, maal.: Palume kwoorum ära lageda.) Nüüd on igatahes kwoorum koos.

J. Lehtman (töer.): Maaküsimust on poliitilisest seisukohast juba tööerakonna liige Weiler selgitanud. Minu ülesanne on seda küsimust majanduslikult selgitada. Pean rõhutama, et tööerakond ei pea seda maaseadust mitte ainult poliitiliselt tähtsaks, vaid väga tähtsaks ka majanduslikult. Meie peame seda majanduslikku momenti eriti rõhutama sellepärast, et maaseadus see kang on, millega meie iseseisvus püsti hoowatakse. Ilma maaküsimust otsustamata ei saa meie oma iseseiswust teostada. Juba sisemiselt langeks see kokku. Kõik erakonnad on seda tunnistanud. Selle tarwilikkust on isegi Saksa esitaja mõista andnud, olgugi, et sealt poolt seda ei oodatud. Meie ei pea seda mitte ainult tarwilikuks, vaid ka rutuliseks ja sellepärast ongi see seaduseelnõu niisugune, et tema jätab mitmed tähtsad küsimused lahtiseks, selleks et neid eriseaduse läbi otsustada ja siis põhjalikult välja töötada. Kui nüüd oleksime hakanud terwet seaduseelnõu kõigi detailidega peensusteni välja töötama ja korraga ette panema, siis oleks ta igatahes nii palju aega wõtnud, et rahwas meist juba teisele arwamisele oleks tulnud. Kes rahwa seas liigub, see teab, kuidas maaküsimuse otsustamist oodatakse. Seda teawad väga hästi ka maaliitlased. Aga nüüd nad räägiwad oma parema äratundmise wastu, ei tea missugusel põhjusel, ja tahawad kauge aja peale edasi lükata. (A. Jürman, maal.: Mitte maareformi wastu, waid maaseaduse wastu. — J. Temant, maal.: Wilets seadus.)

Kui meie nüüd waatame, kui palju wõõrandatawat maad üldse on, siis leiame, et kõlbulikku maad on ümber ühe miljoni dessatiini. Sellest kõlbulikust maast on osa juba ära müüdnud, mõisamaadest wäiketalupidajatele umbes 116.000 dessatiini, nõnda et järele jääb umbes 900.000 dessatiini ümber. Kui nüüd arwata, et soodest osa kõlblikuks on tehtud, mida umbes niisama palju kui ära müüdnud, jääb meil umbes üks miljon dessatiini jagada. Kui meie keskmiseks talu suuruseks wõtame Põhja-Eesti keskmise talu, milles keskelt läbi 25 dessatiini kõlblikku maad, mõnes rohkem, mõnes vähem, üldine suurus aga 30 dessatiini ümber kõigub. Arwame oma uutele taludele 25 dessatiini kõlblikku maad, siis

saame 50 tuhat uut talu, kui 20 dessatiini anname, saame 40.000 talu. (J. Temant, maal.: Maaliidult õppinud.) Maaliidust wõi kuskilt mujalt, see mind ega teid ei üllata. Et see ainult maaliidul teada, seda teie wist isegi ei taha tunnistada. Kõlblikust maast on põldu ligi 360.000 dessatiini, nii tuleks iga uue talu peale umbes 9 dessatiini põldu. Need oleksid igatahes päris elujõulised talud, olgugi, et siin küll teiste tööjõudu eksploateerida ei saa, vaid tuleb oma perega töö ära teha. Siiski on nad päris elujõulised ka maaliidu seisukohalt waadates.

Läheme nüüd tagasi talude arwu juurde ja küsime, kas sellest arwust jätkub maasoowijate janu kustutuseks, wõi on neid ehk liiga palju. Siin toodi ette iseäranis maaliidu poolt, osalt ka rahwaerakonna poolt, et maatahtjaid ei ole, et nad ei suuda seda maad harida. Kuid tegelik elu näitab, et meil iga mõisa peale mitu korda rohkem tahtjaid on, kui meie neile anda suudame. (J. Temant, maal.: Miks siis mõisad söödis on?) See on ka arusaadaw. Kui meie wõtame arwud appi, siis näeme, et mõisates elab meil praegu 56.470 inimest. Meie teame, et meie perekonna keskmine suurus on 4,57 hinge; nii elaks meie mõisates 12.300 perekonna ümber. Kui meie sealt arwame umbes 2000 mõisa kirjutajate, omanikkude ja walitsejate peale, siiski jääb meil umbes 10.000 perekonda mõisates üle, kes maad tahawad saada. Öelda, et nad maad ei taha saada, keegi ei saa. Seega on 10.000 kindlat maatahtjat. Wõtame veel wäikemaapidajad. Meil on Põhja-Eestis, ma saan tuua ainult wäenemad arwud, uuemaid arwe ei ole veel käes, 14.419 wäikekohta, mis vähemad on kui 15 dessatiini. Neile tuleb kõigile maad juurde anda. Mitte ainult juurde anda, vaid palju on ka niisuguseid, kuhu maad juurde anda ei saa. See osa, mis nende käes maad on — 70.000. dessatiini ümber, on igatahes õige pisike summa sellest maast, mis nad tarwitaksid ja üldisele maasummale suurt lisa ei anna. Kui meie Eestis 1916. aasta üleskirjutuse wõtame, siis on Lõuna-Eestis 42.000 talu ja Põhja-Eestis 36.000. Nende arwude kohaselt proportsiooni wõttes tuleks Põhja-Eestis umbes 14 ja pool tuhat, Lõuna-Eestis 16 ja pool tuhat wäikest kohta, kellel oma maast ei jätku. Nii saaksime veel ligi 31.000 niisugust perekonda, kes maad soowiwad, ja keegi ei wõi salata, et need ei suudaks maad ha-

rida wõi ei oskaks seda teha. Kui meie wõtaksime veel maatamehed, nende kohta mul kindlaid arwusid ei ole, aga et suur hulk neid inimesi on, kes maal põllutööst elab, kuid kellel kindlat majapidamist pole, kes ka mõisamoonakad ei ole, waid käiwad päewiti tööl ja elatawad sellest end. Kui meie need ka veel juurde arwame, siis ei jätku meil 40—50.000 talust ja meil tuleb veel edasi minna oma maareformiga nende „Landstelle'de“ juurde, mis nüüd wõõrandamata jääwad, millest rahwaerakond ütleb, et tema olewat neid nüüd kohe wõõrandada soowinud. (W a h e l h ü ü e: See on tööerakond!) Ma wõin fakti konstateerida, et kui maakommissjonis ettepanek tehti härra Lõo poolt wõõrandamise alt wabaks jääwate „Landstelle'de“ suurus wõtta 100 dessatiini põllusuuruseni nüüdse 150 dessatiini asemel, siis küsisin mina, kas on see rahwaerakonna ettepanek? Selle peale wastas härra Lõo: „See on minu isiklik ettepanek.“ Siit kõrgelt kateedril tõendas tema, et see olnud rahwaerakonna ettepanek.

Läheme edasi inwentaari küsimuse juurde. Härra Jürman tähendas õieti, inwentaari mõisates ei jätku selleks, et kõiki neid talusid korralikult inwentaariga warustada. See on tõsiasi, sest mõisates ei ole kunagi nii palju loomi kaswatatud, kui meie talud suudawad neid kaswatada. Meil on mõisates wiimaste andmete järele 22.240 hobust, 55.312 weist, nii tuleks iga uue talu peale 1 lehm ja 1 mullikas, kahe uue talu peale 1 hobune. Peale selle iga talu peale 1 lammas, iga kolme talu peale 1 siga. Põllutööriistu tuleks ühe talu peale 1 äke, kahe talu peale 1 wanker. See oleks inwentaar, mis meie ainult mõisatest saaksime, kuid meie ei pea mitte ära unustama, et need inimesed, kes kohtadele asuwad, ise loomi juurde toowad. Kui waatame, mis juba need 10.000 anda wõiwad, kes mõisates asuwad, siis näeme, et neil tahtjatel on oma 2.752 hobust, 13.344 weist, 40.000 lammast, 14.000 siga jne. Need arwud tõendawad, et juba nemad õige tublisti tõstawad inwentaariarwu kõrgemale ja teewad majapidamise hõlpsamaks. Kui meie aga wõtame wäheste maaga mehe, siis teame, et nendel ikka hobune on, et igaühel on wanker, ader, siga, lammas jne. Neid loomi arwesse wõttes oleksid arwud veel suuremad, sest uued maapidajad tooksid ise õige palju inwentaari ligi, mis õige tähtsalt

suurendaks inwentaari hulka ja kergendaks majapidamise algust.

Kui teie maal ringi waatate, siis näete, et loomade kaswatamine edeneb jõudsalt, iseäranis nende juures, kes maad loodawad saada. Wõtke näiteks mõisa moonamehed — igaüks on jätnud omale wasika kaswama, ka wäikepõllumehed kaswatawad omale loomi. See on fakt. Juba see annab lootusi, et majapidamine ripakile ei jää. Kui teie wõtate ülewõetud mõisad ülewõtmise silmapilgul, siis tuli iga 17 põllu kohta 1 hobune. Meie jagasime mõisad wälja ja nüüd tuleb iga 9 dessatiini põllu kohta 1 hobune, tähendab olukord hakkab hobuste suhtes normaalseks minema. Need andmed lasewad oletada, et ka inwentaari küsimusest wõiksime maareformi teostamisel üle saada. Abiandmiseks uutele asunikudele luuakse maapank. Siis toonitati, et asutatakse maapank — ja kaheldakse, kas see maapank hakkabki laenu andma. Kas hullemaid asju wõib veel olla, kui pank, kellele ülesandeks tehakse laenu anda, seda mitte tegema ei hakka; maapanga kohta tuleb eriseadus. Seda seadust veel ette pandud ei ole ja sellepärast ma temast ei räägi.

Mõisad tulewad kohe üle wõtta, siin ei saa teist seisukohta olla. Seda toonitas komisjoni koosolekul esialgul isegi maaliit. Kui mõisad praeguste omanikude kätte jätta, siis otsiwad need kõiki abinõusid, mida inimene häda sunnil wälja mõtleb, et kõrwale toimetada kõike, mis wähegi wäärtuslik. Iga päew tuleb kaebtusi selle kohta, kuidas juba kawatsusi tehakse tulewase wilja kõrwaletoimetamiseks, kuidas agendid walmis kaubeldakse jne. Siin ei ole mingisugust lahkuminekut selle kohta, et need mõisad tuleksid kohe üle wõtta. Kuulus „negotiorum gestores“ wõiks maksimum kesta kaks kuud. Kahe kuu jooksul peaksid kõik mõisad olema riigi käes. (W a h e l h ü ü e: Kes neid hakkab walitsema?) Kes neid hakkab hakkab, sellest saame kah üle. Kui teie lubaksite wähe seletada praeguste riigi majapidamiste üle. Nende kohta räägitakse palju ja tõepoolest ei saa ükski wõim ja wägi luua majapidamisest, mis on kõigealwemas korras olnud, head korralikku majapidamist. Ei suuda keegi kõike seda ühe aastaga jälle sisse seada, mis paljude aastate kestel lohakile on jätud. (W a h e l h ü ü e: K o l o w e r e.) Koloweres on rohkem maad wilja all kui

lâinud aastal; see, mis maaliit sööti jâtis, on tãnawu riigiwalitsuse poolt üles haritud. (Wahelhüüe: Ei ole õigus.) Praegu wõin kokkuwõetud arwu tuua, et nendest maadest, mis lâinud aastal söödis olid, on 28,8% üles kûntud. (Wahelhüüe: Taeb!a!) Mis nüüd Taeblassse puutub, siis teate teie ise, — see oli teie kuulus eraomandus, mida müüa pakkusite. Ei aidanud see ka midagi. Niisugust maad, mis wiljakandew ei ole, pole kerge wiljakandwaks muuta. Meil on kohati wãga halb maa, isegi nii halb, et ta muuks kui suurtüki laskeplatiks ei kõlba. Nii et kõigi nende etteheidete peale waatamata on, nagu arwud näitawad, paljudes mõisates sööti kaunis tublisti üles haritud. Nii on nendest kõigewiletsamatest jagu saadud. Et korralikku mõisat palju kergem on pidada, seda teab muidugi igaüks.

Need maapidamised tulewad riigi kätte anda, et neid mitte ennem ei saaks wãlja kurnata, kui nemad oma põliste tarwitajate kätte üle lähewad. Ka rendipeale andmine pikemaks ajaks ei ole soowitaw, sest olgu rentnik kes tahes, siiski kurnaks ta maad palju rohkem, kui seda riigi pidamisel tehakse. Heidetakse riigi walitsejatele nii mõndagi halba kõlge ette. Missugused halbtused seal siis wõiwad olla? Esiteks teda muidugi ei aja omakasu taga. Ei ole temal seda tegurit, mis sunniks wiimast seal wãljapigistama hakata. Miskisugust omakasu tagajamist muidugi ei ole ka tarwis, kuid igatahes wõib niisugust, olukorda ette kujutada, et walitseja teatud protsendi mõisa sissetulekust wõiks saada, siis oleks ta majanduslikult interesseeritud, et seda majapidamist õige hästi juhtida. Teine halbtus on puudulik jãrelwalwe; kuid mis sellesse puutub, siis see ei ole õige. Iga maatamees waatab ülewõetud mõisa peale kui oma waranduse peale, ja kui seal wãäratused juhtuwad, siis tuleb keskasutusele, maakonnawalitsusele kohe teatada, et seal ja teal niisugused kuritarwitused on toime pandud. Neid nõhakse praegu palju rohkem, kui neid olemas on. Igaüks teab, kuidas kaebtusi üks teise peale ajab. Sest juhtub, et walitseja mõnele on warwa peale astunud ja kohe on kaebtus walmis. Nii siis, jãrelwalwet teostab terve rahwas. Riigil enesel on jãrelwalwet palju parem teostada, kui kõik riigi kães on, siis on wõimalik iga teatud grupi peale panna ülemwalitseja, kes kõigi eest wastutada suudaks.

Mis nüüd puutub kolmandasse halbtusesse, et meie wilunud walitsejaid ei saa, seda karta ei pruugi, sellepãrast, et need jõud, kes praegu teenistuses on, need tulewad ka meilegi teenistusse. Need on inimesed, kes oma tõõjõudu müüma peawad ja neil on ükskõik, kas nad müüwad parunile wõi riigile. Ma usun, et nii mõnigi müüb seda parema meelega riigile, ja need halbtused, mis peaasjalikult ette heidetakse, on kõrwaldatawad. Sellepãrast wõime meie julgesti seda teed möõda, mis alatud on, edasi minna ja mõisaid sennikaua riigi kães pidada, kunni nad tükeldatakse. Tükeldamise kohta rãägiti siin, et põllutõõministeerium on senni suutnud kõigist 76 mõisat ära tükeldada. Igaüks teab, mis ajal tükeldamine algas ja et meil ei olnud tõõjõude. Praegu on 271 mõisat ja karjamõisat üle wõetud ja nendest on lõpulikult planeeritud ja saawad lähemal ajal wãlja antud 76 mõisat. Meil on wãhe tõõjõude olnud, aga kui kõik tõõjõud kokku wõtta ja sinna juurde weel arwata jõud, mis meie sõjawãljalt kätte wõime saada, siis wõiksime tõõle panna 20 wanemat ja 50 nooremat maamõõtjat. Nagu tõõpraktika meile nõitab, suudaksid 20 wanemat maamõõtjat ühe aasta jooksul 240.000 dessãtiini maad ära planeerida. Ja kui meie niisuguse tõõjõuga tõõtakstime, siis kestaks planeerimine maksimum 4 aastat. Need on kindlad arwud, mida meile tehnika wõimaldab. Meie tehnikaosakond arwab, et wõimalik on weel maamõõtjaid juurde saada ja üks weerand sellest ajast wõita, nii et meie wõiksime kõik tõõ 3 aastaga ära teha. See on meie wõimise piirides, kui meil tõõsti see maaprojekt lãbi lãheb ja maa riigi kätte wõetakse.

Hãrra Jürman tõõstis tehnilise lãbiwõimise kõõsimuse üles. Et see kõõsimus elulise tõõhtsusega on, siis lubatagu mulle selle juures pikemalt peatada ja selle peale tõõhendada, kuidas praegu tehakse. Tükeldatakse maaharijatele wãljaandmiseks ainult niisugused maad, mis ilma suurema paranduseta harimiseks kõõbulikud. Maa tükeldamine sũnnib olewates juriidilistes piirides. Piiride õiendamiseks wõib maatükke wahetada. Tükeldamata jããwad: sood, rabad, sooheinamaad, suuremad metsad ja maad, mis riigiwalitsus ise kasutada soowib. On maad, mis tükeldamata jããwad wõrdlemisi wãikesed ja tükeldamise alla kãiwatest maadest ümber piiratud, siis wõib neid liita raja-

tawate talude külge. Esimeses joones warustatakse maaga tarwilikus suuruses maakonna ja walla omawalitsuslikud asutused. Maatükid, millel nüüd wõi tulewikus riiklik wõi ühiskondlik tähtsus, tulewad eraldi välja mõõta, näiteks: linna, alewi ja raudteejaama ümbrus, risttee piirkond, mererand neis kohtades, kus ta kõlbab suwituskohdadeks, sadama ehitamiseks, kalapüüdmiseks, suuremate koskede ümbrus jne.

On planeeritawa maa peal suured ja head hooned eeskujuliku sisseseadega wõi kui nimetatud hooned kõlbawad kasutada riiklikuks wõi ühiskondlikuks ettevõtteks, siis jääb hoonete ümbrus tükeldamata. Maad hoonete juurde tuleb jätta selle järele, mis tarwis neid mõeldakse kasutada. Kui kasutamise kawa tegemata, siis maad jätta 25—75 dessatiini, silmas pidades, missugused ühiskondlikud asutused hoonetes asuda wõiksid, näiteks: koolid, arstid ja loomaarsti jaoskonnad, haigemaja ja loomakliinik, ühis-pood, weski, ühispiimatalitus, elektri-jaam, aiapidamine ja puukool, seltsimaja, suguloomade ühisuste ruumid, wiljakasvatamise katsejaam, masinate üürijaam, tuletõrjejaam, telefoni keskaam, linade kokkuostmise koht jne.

Normaaltalude suurus on 10 kunni 50 hektaari, selle seas põllumaad vähemalt 10 hektaari, nii et iga rajatud talu elujõuline oleks kohalikka olusid silmas pidades. Talude suuruse äramääramiseks on mõõduandew: maa headus, põllu-, heina- ja metsakarjamaa wahekord, ümbruskonnas walitsew põllupidamise wiis, raudtee ja linna lähedus, kõrwalise töö ja sissetuleku wõimalus. Linnade ja alewite lähedal piiratakse nõutawas suuruses maatükid elanikkudele harida andmiseks. Talud rajatakse ühte tükki. Juhtumisel, kui maa ei ole küllalt rohukaswataja, lisatakse taludele wõimalikult ligidalt rohukaswataja maatükk juurde.

Talukoha plaani ideaal on ruut. Talude ja riigimaade piirid olgu wõimalikult sirgjoonelised ja aetagu wõimalikult loomulikku takistusi mööda, nagu jõed, järwed, mäed, orud, kuristikud, suured teed ja suuremad kraawid. Kui wõimalik ei ole takistusi mööda piiri ajada, siis peab teda nii aetama, et teisele poole takistust mitte liiga wäike maalapike ei jääks, mida tülikas oleks kasutada. Tee keskjoont ei tarwitata piiriks, waid piiri-märgid pannakse ühele poole tee äärde

üks meeter wälimisest kraawi äärest väljaspoole. Nurkade alammäär on põldudel 45° ja mujal 30°. Kui tükeldatawast maast tuleb lisa anda olewatele ostu wõi rendikohtadele, peawad juurdemõõdetawad maatükid iseseiswalt talupidamiseks sündsad olema. Talu piirides peab wõimalik olema kõlbulikkude joogiwett leida. Wastasel korral aetagu tee lähema weelika juurde. Kui tükeldataw maa asub suurema weekogu ääres, siis püütagu wõimalikult rohkem talusid rajada wee äärde. Igale talule peab tee juurde minema mööda kuiwa maad, wõimalikult mööda piire. Wähemad endised kõwerad teed sirgendatakse. Uued teed rajatakse, vähemkaidawad — 4 sülda ja rohkemkaidawad 5 sülda laiad. Kui tükeldatud maa keskkohht üldiseks tarwitamiseks määratud, juhitaugu teed sinna kokku.

Mererand 100 meetri laiuselt ja kaldad 20 meetri laiuselt jõgedel, mis kõlbulikkude laewasõiduks, parwetamiseks, weejõu kasutamiseks, kalapüügiks wõi supeluskohdadeks jääwad üldiseks wabaks läbikäimiseks. Nimetatud maaribad jääwad nende taludele põllumajanduslikuks kasutamiseks, mille piiridesse nad kuuluwad; nende suurus märgitakse lepingutesse iseäraldi. Kui tükeldataw maa piirides leidub head sawi, kruusa, liiwa wõi paekiwi, mis tarwilik oleks ümbruskonna elanikkudele üldiseks tarvitamiseks, siis piiratakse niisugused kohad nõuetele wastawas suuruses ja projekteeritakse nende juurde teed. Maapõhi jääb talule, mille piiridesse ta kuulub, kui kõlbmata maa. Ühes mõisate tükeldamisega korraldatakse ka mõisa renditalumaad wastawalt mainitud nõuetele.

Need oleksid umbes need põhijooned, mille järele praegu maade tükeldamise juures käiakse. Kuidaswiisi neid maid välja anda, selle kohta ütleb seadus ainult seda, et seatakse kandidaadid üles kohaliku omawalitsuse asutuse poolt ja saadetakse maakonnawalitsusele kinnitamiseks. Siin heitis härra Piiskar ette, et sel wiisil ei ole wõimalik üleriiklikku maakorraldust läbi wiia, sest et on olemas kohti, kus rahwas õige paksult elab, wõtame näiteks Muhumaa, kuna teisel pool suured mõisad ja wähe elanikka. Seal saaks siis igauks maad, kuna aga Muhumaal näiteks õige palju korralikka põllumehi ilma peaksid jääma. Selle ülesande, et need ilma maata ei jääks,

peab maakorralduse peawalitsus oma peale wõtma. Ta peab teatud mõisatest, kus neid palju on, mõned wälja wõtma ja neile, see on niisugustele inimestele, kellel kohapeal maad wõimalik saada ei ole, wälja andma. On hea, kui need tulijad, nagu näiteks saarte pealt, lähaksid ühte kokku asuma. Loomulikult tahawad inimesed ikka oma tuttawate keskel elada. Nii on siin siis üldine korraldus ja korraldaja peawalitsuses olemas. Peawalitsuse kohapealseteks täidesaatwateks organideks oleksid kohalikud omawalitsuse asutused ja riigi maakorralduse esitajad. Need oleksid need kohapealsed asutused, kes seda maauuendust läbi wiiksid. Põhjus, mispärast ei ole lõplikka asutusi ette nähtud, on see, et meil veel omawalitsust ei ole. Meie omawalitsuse seaduseelnõu on veel ettevalmistusel. Missugune ta saab, seda meie ei tea. Praegu peab aga maauuendust teostama ja sellepärast tuleb seda maakorralduse läbiwiimist keskkohast juhtida. Ma arwan, et kõigeparema tahtmise juures ei ole wõimalik seda maakorraldust maakondade kätte usaldada, sest et neil ei ole wõimalik tarwilikka tööjõude saada. Meil ei ole inimesi, et saaks neid laiali paigutada. Ja sel juhtumisel tuleks mitmekesidus wälja. Iga maakohast teeks täiesti oma wiisi ja nii ei saaks wastutada, et see wiis, mis nad waliwad, kõigeotstarbekohasem oleks.

Mis nüüd puutub sellesse kindlustusse, et asunikud kindlad wõiksid olla selle peale, et see maa, mis nad saawad, nende kätte tarwitada jääb, siis selleks paar märkust. Siin astusid nüüd üles kaks maaliidu härrat. Üks ütles, et see põline rent on enne Kristust olnud ja on keskajal olnud, kõige aja olnud ja on halb ja sellepärast wõimatu maksma panna; teine jälle, et see põline rent on niiwõrd uus ja teadmata, et mis teie niisuguse asjaga wälja tulete, mida keegi veel näinud ei ole. Üks seisukoht teisele täitsa wastane ja sellepärast ei usu mina kumbagi. Igatahes kui nüüd kaheldakse selle juures, et põline rent ka pärandataw on, siis ma usun, et on meelega tahetud wett segada, sest sõna „põline“ ütleb ise, et ta põlweneb põlwest põlwe. Esialgul, kui maad wälja antakse, siis tuleb esialgne rent määrata kohaliku hindamise järele, kuid edaspidi tuleb muidugi seda maksu teist wiisi korraldada. Mina kujutan teda järgmiselt ette: maa hinnatakse loodusliku wäärtuse järele ära, selle järele, missugusena

ta loodud on, waatamata selle peale, kas ta põllumaa on wõi heinamaa. Asjatundjad oskawad seda igatahes ära hinnata. Alamastmeks wõetakse muidugi teatawa headusega maa, mille harimine ainult harimise waewa ära tasub ja muud kasu ei anna; see maa jääb maksust wabaks. Tehtud maaparandused jääwad muidugi eraomanduseks. Kui aga mingisugustel põhjustel põllupidaja ei soowi maad edasi pidada, annab ta riigi kätte tagasi, kes tehtud maaparandused ja ehitused wälja maksab. Kui riik uue pidaja kätte maad edasi annab, siis muidugi hindab seda uuesti ja siin tuleb ka maaparanduste eest eraldi maksta.

Siis räägitakse, et § 30 olla kole, aga mina arwan, kui asja tõsiselt waadata, ei ole ta sugugi nii hirmus; seda on elu meile ise ette kirjutanud. Härra Uluots teadis kõnelda, et see käib kõigi maade kohta, mis wõõrandatakse. Aga siin wõin ma öelda, et ta peatüki pealkirja tähele panemata jättis, wist meelega. See käib ainult wõõrandatawa maa kohta. Muidugi ei ole wõimalik kõigile maad anda, sest paljud ei hari teda mitte nagu tarwis. Alles pikapeale kujuneb tõsine põllumees wälja ja sellepärast on esialgu järewalwet tarwis. Tuli näiteks niisuguseid juhtumisi ette, et inimene maad sai aga uue maa peale istuma jäi ja landeswehri ootama hakkas, öeldes: ei mina julge praegu harida, kui parun tuleb lõuna poolt, kui ta käsib, eks ma siis hari. Kui niisugused mehed maad saawad ja tõesti parunit ootama hakkawad, siis jääks meie põllupidamine küll kängu. Seal tuleb järewalwe aparaat seada. Kui meil sunniaparaati ei ole, siis wõib tõesti sündida, et hulk maad sööti jääb. Et aga sunnitaks ühel aastal lina kaswatama jne., seda mina enesele küll ette ei kujuta. Peab lina kaswatama ja kartulid ja kõike, mis rahwal waja on, ja kui riiki kujutatakse ette niisugusena, kes põllumehe ära häwitab, siis on see täiesti põhjendamata. Riik on rahwa tahtmise awaldaja.

Siin toodi veel ette, et see projekt ei luba suurmajapidamist ühiskondlikuks otstarbeks. Et kõike selles seaduses ära öelda ei saa, on arusaadaw; seda peab mõistma sellest seaduseprojektist wälja lugeda. Et seda wälja lugeda ei saa, see ei ole õige; seda ei taheta wälja lugeda.

Edasi toodi veel ette, et see olla niisugune seadus, mida ainult meil wõiks tarwitada, aga Kaspia mere ääres ta ei sünni. Mina arwan ja wist paljud juristid

tõendawad, et seadus kõlbab ainult ühe koha jaoks, ta ei ole mitte uniwersaalne, mis igal ajal ja kõigi kohtade jaoks õige oleks. Niisugust seadust ei saagi olla. Niisama oleme ka meie maaseaduse loonud oma jaoks, aga mitte teiste jaoks. Mis eraomanduse propageerimisesse puutub, siis ei saa siin teineteisele selgust muretseda. Ei saa selgeks teha eraomanduse häid külgi, niisama ei saa ka salata eraomanduse warjukulgi. Mis kroonuwalla taludesse puutub, siis kuulsime mõne aja eest nendest räägitawat ja võime loogilisi järeldusi teha, nagu pandaks nad maaseadusega võimatu raskestesse tingimistesse. Härra Jürman'i sõnad olid küll niisugused, et seal, kus põlumees rasketes tingimistes peab töötama, kus kõrge rent on, et seal alles põllumajandus tõuseks. Tema sõnade järele tuleks meil siis sinneroole sammuda ja ma näen, et sinna tahetakse välja minna. Mõisnikkude käest tuleb maa kõrge hinna eest osta, siis edeneb meie põllumajapidamine. Nad võiwad oma seisukohta kaitsta, aga mina usun, et Asutaw Kogu selle maaseaduse veel mõnest tükist täiendab ja vastu võtab. (Kiidud ühesdused pahemal pool ja keskel.)

Juhataja **A. Birk**: Tehakse ettepanek koosolekut lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud. Järgmine koosolek on teisipäeval kell 4 p. l. Koosolekut on küll otsustatud lõpetada, palun aga rahwaesitajaid kohtadel püüda. Sõna on isiklikus asjas akl. Weiler'il.

A. Weiler (töer.): Eelmisel koosolekul rääkis rhs. Meyer siitsamast kõnetoolist järgmist: „Rhs. Weiler heitis avalikul koosolekul siin saalis Saksa partei liigetele kahtlustusi ette, millest praegu armastatud wormel — äraandmine — läbi käib.“ Mina kõnelesin landeswehri ja juhtiwate Saksa mõisnikkude äraand-

misest, kes parajal ajal Eesti wabariigi piiridest on kadunud. Nende tegewuse hindamiseks tõin ma terve rea fakte ette ja selle peale vaatamata, et Saksa partei esitaja wahepeal kaks korda siitsamast sõna on võtnud, ei ole neid fakte mitte ümber lükatud.

Olid nimetatud Eesti iseseiswuse äraandjad, Saksa partei liikmed wõi mitte, seda ma ei tea, kuid mind paneb imestama, et rhs. Meyer seda kõike Saksa partei arwele võtab. Teiseks rääkisin mina selsamal koosolekul, et Asutawa Kogu äärmisel paremal tiival istuwad mehed, kes wäe ülemjuhataja staabile end Wene ohwitseridena üles on andnud. Siis küsiti: kes nad on? Ma wastasin selle peale: kui tarwis, siis nimetan ma ka nimesid. Nüüd pean ma seda tarwilikuks. Siin on ära kirjad ülemjuhataja staabi dokumentidest. Nende järele on endid üles andnud: Hermann Koch — Wene sõjawäe tagawarawäe ohwitserina ja Max Bock — Wene sõjawäe maakaitsewäelasena. Rhs. Reinthalil wõib ju oma arwamine olla, mis Saksa partei seisukohaga ühine. Kuid minu arwamisest läheb see lahku. Et ka mujal niisama mõeldakse, näitab siin see dokument, mis saadetud Asutawa Kogu kantseleile järelepärimisega ülemjuhataja staabist polkownik Soots'i allkirjaga. Selle sisu on muuseas järgmine: Palun teadustada, kas Hermann Koch'il ja Max Bock'il on mingisugust kohustust wabariigi kaitse mõttes, sest et nemad wahekirjas nr....“

Nii näeme, et siin kahtlus on tekkinud, kas nimetatud rahwasaadikutel riigikaitse mõttes kohustusi on. Kui rhs. Max Bock'ile seda ülemjuhataja staabi kirja Asutawa Kogu kantseleis ette näidati, siis oli wastus: „Das weiss ich doch nicht, das müssen Sie sagen.“

Juhataja **A. Birk**: Lõpetan Asutawa Kogu koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 12 öösel.

Algkirjale alla kirjutatud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abiesimees **A. Birk**.

Sekretäär **H. Martna**.

Abisekretäär **A. Jürman**.